**«ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ
И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ» КОМИТЕТА НАУКИ
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Алматы, 2024

УДК 340 (035.3)
ББК 67.0
Ц 75

Рекомендовано Ученым Советом Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МНВО РК (Протокол №3 от 18.09.2024)

Под общей редакцией
Сейдуманова С.Т., академика НАН РК,
доктора социологических наук, профессора;
Байдельдинова Д.Л., доктора юридических наук, профессора

Рецензенты:
Жатканбаева А.Е., д.ю.н., профессор, судья Конституционного Суда РК;
Куаналиева Г.А., д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой КАЗНУ им. аль- Фараби;
Ибраева А.С., д.ю.н., профессор КАЗНУ им. аль-Фараби

Авторский коллектив:
Байдельдинов Д.Л., д.ю.н., профессор, (введение; п.1.2; 4.2; заключение.);
Айгаринова Г.Т., к.ю.н., профессор, (п.1.1; 3.1.);
Омарова А.Б., к.ю.н., профессор, (п.4.3; 5.3; 5.4);
Акшатаева Ж.Б, к.ю.н., доцент (п.3.2); ***Гусев М.А.,*** доктор PhD, (п.1.1; 1.2);
Кусаинова А.К., доктор PhD, (п.4.1; 4.4; 5.1; 5.2);
Рашева Г.К., доктор PhD, (п.1.1; 1.3); ***Романенко С.В.,*** магистр права, (п.1.3; гл.2);
Сарсенбиев Г.М., (п.1.2; 3.2); ***Джапаркулов Д.Н.,*** магистр права, (п.4.2).

Ц 75 Цифровое общество и право. *Коллективная монография.* – Алматы: «Институт философии, политологии и религиоведения» КН МНВО РК, 2024. – 520 с.

ISBN – 978-601-304-148-3

Данная монография выполнена в рамках программно-целевого финансирования № BR21882302 «Казахстанский социум в условиях цифровой трансформации: перспективы и риски».

Представленная монография, посвящена изучению вопросов применения цифровых технологий в социальной сфере государства. В ней сделан анализ действующего законодательства и правоприменительной практики, изучен опыт деятельности государственных органов по применению норм цифрового права. В работе последовательно рассмотрены понятия и общая характеристика цифрового общества, изучена система цифрового законодательства и определено места нормы цифрового права в системе современного права Казахстана, приводится анализ международного опыта законодательного регулирования применения цифровых технологий.

Монография расчитана на широкий круг читателей, ученых и практиков в области юриспруденции, а также в области применения цифровых технологий.

УДК 340 (035.3)
ББК 67.0

ISBN – 978-601-304-148-3
© РГП на ПХВ «Институт философии, политологии и религиоведения» КН МНВО РК, 2024

ГЛАВА 2: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

2.1. Правовые аспекты внедрения цифровых технологий в государственное управление

Экономические, социальные, политические и демографические изменения требуют не только обновления методов государственного управления, но и внедрения новых технологий для эффективной обработки и анализа информации. Цифровизация становится инструментом повышения качества управления, улучшая доступность государственных услуг для граждан и обеспечивает прозрачность и подотчетность решений властей.

Экосистемы "умный город" позволяют государственным службам дистанционно управлять, контролировать объекты и субъекты правоотношений. Одно из существенных достижений цифровой трансформации в том, что технологии уже доступны каждому, в том числе через мобильные средства связи. Достаточно наличия интернета, и уже любой гражданин из любой точки мира может получить доступ к государственной услуге или информации.

В кризисных ситуациях, таких как пандемия COVID-19, когда требовалось оперативное и обоснованное принятие решений, в этих условиях использование цифровых технологий расширило возможности государственного сектора.

Рекомендация Совета по управлению рисками цифровой безопасности для экономического и социального процветания, Организа́ции экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия[1] (сокр.

[1] Recommendation of the Council on Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0415

ОЭСР, англ. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) описывает подходы к управлению рисками в условиях цифровой среды. Основная цель документа — обеспечить сбалансированное управление рисками, которое позволит защитить экономические и социальные интересы, минимизировать угрозы и стимулировать рост и инновации.

В документе подчеркивается, что управление цифровыми рисками требует совместных усилий государственных органов, частного сектора и граждан. Основной принцип рекомендаций «управление рисками должно быть прозрачным и соответствовать правам человека и фундаментальным ценностям, включая свободу выражения мнений, защиту конфиденциальности и персональных данных», чтобы учесть динамичность и неопределенности этой среды «цифровая среда, включая Интернет, является основным элементом для функционирования наших экономик и обществ»[1]. Рекомендация ОЭСР призывает государства разрабатывать национальные стратегии управления цифровыми рисками, которые должны «обеспечивать координацию на уровне правительства и учитывать международные стандарты». Такой подход предполагает, что национальные стратегии должны не только защищать цифровую инфраструктуру, но и способствовать доверию к цифровой среде, обеспечивая при этом устойчивость к цифровым угрозам.

Страны должны работать над укреплением международного сотрудничества, участвовать в обмене опытом и лучшими практиками, чтобы эффективно противостоять трансграничным цифровым угрозам.

Однако, несмотря на перспективы, цифровая трансформация государственного аппарата сталкивается с рядом вызовов. Ограниченные бюджеты, строгие правила регулирования данных и акцент на кибербезопасность затрудняют переход к новым технологиям. Для успешной цифровизации требуется единый подход для всех государственных органов, так как частичная цифровизация от-

[1] Recommendation of the Council on Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0415

дельных структур не обеспечивает слаженной работы всей системы. Также, препятствием является разрыв поколений между руководством и сотрудниками, что затрудняет внедрение цифровых изменений в централизованную систему управления.

Эти вызовы подчеркивают необходимость предварительной подготовительной работы, направленной на развитие цифровой грамотности и создание благоприятного внутреннего рынка для цифровых решений. Важную роль цифрой трансформации государственного аппарата играет электронное правительство (E-government), которое использует информационные технологии для автоматизации процессов, повышения эффективности управления и улучшения качества государственных услуг.

Государственный аппарат, используя цифровые технологии, становится более структурированным и эффективным в управлении субъектами и взаимодействии с гражданами. Эффективное правовое регулирование и открытый доступ к информации способствуют укреплению доверия между государством и обществом, повышая гражданскую активность и участие в управлении в условиях стремительного развития цифровых технологий.

Эксперты Всемирного банка рекомендуют странам уделить внимание к совместимости существующих информационных систем, созданию многофункциональных платформ, управлению большими данными и повышению цифровой грамотности населения[1].

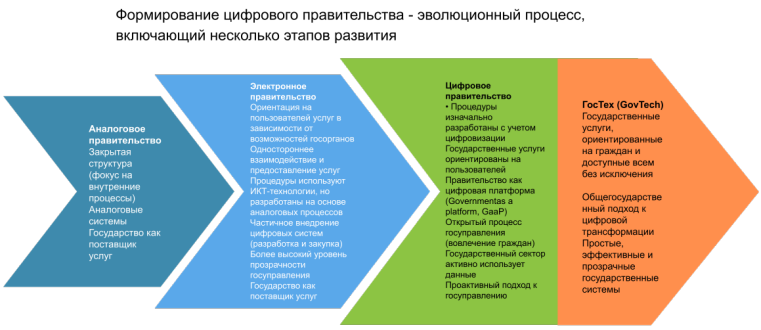
По данным отчета Всемирного Банка “Индекс зрелости государственных технологий (англ. GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation, 2021)[2] цифровая трансформация государственного аппарата проходит через несколько этапов. На первом этапе происходит размещение государственной

[1] Всемирный Банк (GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation, 2021)
https://documents1.worldbank.org/curated/en/495831623303257484/pdf/GovTech-Maturity-Index-The-State-of-Public-Sector-Digital-Transformation.pdf

[2] Всемирный Банк (GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation, 2021)
https://documents1.worldbank.org/curated/en/495831623303257484/pdf/GovTech-Maturity-Index-The-State-of-Public-Sector-Digital-Transformation.pdf

информации в интернете. Второй этап включает расширение доступа граждан к электронным формам и данным о деятельности государственного аппарата. Третий этап предполагает интерактивное взаимодействие между гражданами и государством, включая электронное голосование и подачу налоговых деклараций. Четвертый этап предусматривает координацию процессов между государственными учреждениями на основе цифровых решений, что способствует полному вовлечению граждан в государственное управление.

Рис. 2. Процесс цифровизации государственного управления



Источник: Всемирный Банк (GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation, 2021)

Вопросами внедрения инновационных технологий и развития IT-сектора в Казахстане занимается Комиссия для контроля внедрения цифровых технологий, созданная Указом Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 621 «Об образовании Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан»[1]. Рабочим органом комиссии является Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и направлены на выработку

[1] Указ Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 621 «Об образовании Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан».
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000621

предложений по вопросам цифровизации и инновационных технологий.

В «Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года»[1] провозглашена новая модель, основанная на принципах «слышащего», эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства. Поставлена задача развития мобильного приложения eGov («государство в смартфоне»), чтобы больше людей могли решать свои вопросы онлайн; в оказании услуг на принципах экстерриториальности (без привязки к месту проживания), проактивности и композитности. Заявлена тотальная цифровизация бизнес-процессов, которая потребует разработки единой архитектуры информационных систем и ведомственных баз данных на национальном уровне. Использование отечественного программного обеспечения и технологий будет является ключевым фактором для достижения технологического суверенитета. Реализация Концепции направлена на повышение эффективности управления, улучшение качества государственных услуг и укрепление доверия граждан и гражданского общества к государственным институтам.

Внедрение цифровых технологий в государственном аппарате Казахстана получило развитие в соответствии с программами «Электронное правительство»[2] и «Информационный Казахстан-2020»[3]. Согласно программе «Информационный Казахстан-2020» привлечено 114,8 млрд тенге в инновационную экосистему.

---

[1] Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 522. 26.02.2021, Новый. 2, Об утверждении Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000522#z8

[2] Указ Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года №1471 «О государственной программе формирования «электронного правительства» в Республике Казахстан на 2005-2007 годы».
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U040001471_

[3] О Государственной программе "Информационный Казахстан - 2020" и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ"
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000464

28 марта 2023 года в Республике Казахстан была утверждена «Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационных технологий и кибербезопасности на 2023-2029 годы»[1]. Основные задачи данной концепции включают обеспечение доступа к сети интернет для 99 % населения, а также предоставление более 90 % государственных услуг в электронном формате. Кроме того, концепция направлена на продвижение инновационных экосистем, таких как «Парк инновационных технологий»[2] и технопарк стартапов «AstanaHub»[3].

Согласно данным в Казахстане накоплены огромные массивы данных, содержащиеся более чем в 400 информационных системах. Анализ данных показал, что метаданные в 107 базах данных из 128 обладают качеством более 90 %. Тем не менее, «отсутствие развитой централизованной системы управления данными создает риски разрозненности или отсутствия необходимой информации для качественного принятия решений»[4]. Для устранения этих проблем предусмотрено развитие координационных механизмов управления данными и запрет на запрос данных у физических и юридических лиц, если они уже содержатся в государственных базах.

В концепции кибербезопасность занимает важное место в повестке цифрового Казахстана. Отмечено, что в рамках программы «Киберщит Казахстана»[5] были достигнуты значительные результаты, включая создание рынка качественных профессиональных

---

[1] Республике Казахстан 28 марта 2023 года утверждена Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационных технологий и кибербезопасности на 2023-2029 годы
https://www.gov.kz/memleket/entities/infsecurity/press/article/details/95401?lang=ru

[2] Об инновационном кластере "Парк инновационных технологий"
Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года № 207-V ЗРК.
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000207/z140207.htm

[3] Технопарк стартапов "AstanaHub" https://astanahub.com/ru/

[4] Республике Казахстан 28 марта 2023 года утверждена Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационных технологий и кибербезопасности на 2023-2029 годы
https://www.gov.kz/memleket/entities/infsecurity/press/article/details/95401?lang=ru

[5] Об утверждении Концепции кибербезопасности ("Киберщит Казахстана")
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 407.
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000407

услуг, мониторинг объектов информатизации «электронного правительства» и повышение уровня кибербезопасности. Однако с ростом количества кибератак возникают новые угрозы, что требует дальнейшего совершенствования системы кибербезопасности, включая создание резервного координационного центра, проведение аудитов цифровых объектов и управление киберрисками.

Национальный проект Казахстана «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» ставит перед собой амбициозные задачи по трансформации государственного аппарата и социально-экономического развития Казахстана[1]. В проекте провозглашены новые принципы служения народу и государству, где профессиональный государственный аппарат должен строить свою работу на основе интегрированного подхода к эффективности и замере реальных запросов общества и бизнеса. Основные приоритеты включают справедливую социальную политику, доступную и эффективную систему здравоохранения, качественное образование, построение справедливого и эффективного государства, а также диверсификацию и инновационное развитие экономики. Предлагается создание единого цифрового пространства в здравоохранении, переход к проактивному оказанию государственных услуг и внедрению технологии Big Data и искусственного интеллекта в базовые отрасли экономики. Проект предусматривает положения по развитию конкурентоспособной цифровой индустрии, поддержке локальных компаний и совершенствовании регуляторных требований для создания инновационных бизнес-моделей. Проект нацелен на создание «умных городов» и сбалансированное территориальное развитие, способствуя повышению качества жизни граждан и укреплению экономической конкурентоспособности страны.

Согласно отчету Организа́ции экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) работа по выявлению и устранению правовых ограничений для использования прорывных информаци-

[1] «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000727

онных (цифровых) технологий в государственном управлении на международной арене и в передовых странах сосредоточена в двух ключевых направлениях[1].

Первое направление связано с внедрением технологической оценки, традиционно применяемой в государственном управлении, активно развивается в рамках Европейской сети парламентской оценки технологий. Ее интеграция в процессы государственного управления, включая нормотворчество, оказывает значительное влияние на развитие информационных технологий в государстве. Это находит отражение в международных рейтингах, таких как индексы развития информационного общества, электронного правительства и ИКТ. Анализ этих рейтингов показывает, что лидерами становятся те страны, где технологическая оценка интегрирована в законодательные процессы.

Второе направление сосредоточено на проведении экспериментов с цифровыми технологиями и выявлении лучших практик. Эти эксперименты осуществляются, в частности, в рамках «Инструментария цифрового правительства ОЭСР»[2]. На основе анализа успешных примеров формируются рекомендации и руководства, которые используются в международных организациях для дальнейшего внедрения передовых технологий.

Так, принципами эффективного использования цифровых технологий в государственном управлении, согласно Рекомендациям Совета ОЭСР по стратегиям цифрового правительства, являются открытость, прозрачность и ориентированность на результат[3]. Применяемые принципы обеспечивают устранение правовых ограничений и успешную интеграцию технологий в государственное управление.

---

[1] Отчет Организа́ции экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) http://eptanetwork.org.

[2] "Инструментария цифрового правительства ОЭСР" http://www.oecd.org/governance/digital-government/toolkit.

[3] Отчет Организа́ции экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) http://eptanetwork.org

Реализация основных элементов цифровой трансформации напрямую зависит от политической воли руководства и закрепления ее в национальных стратегических и программных документах. Для оценки степени цифровой зрелости государств Всемирный банк разработал Индекс зрелости GovTech (GovTech Maturity Index, GTMI), который анализирует результаты цифровой трансформации государственного сектора в 198 странах. В докладе также представлены лучшие практики использования цифровых инструментов в государственном секторе[1].

По мнению российского ученого Пащенко И.Ю. технологии в государственном управлении опираются на четыре ключевых элемента:

1) внедрение цифровых платформ на основе анализа больших данных,

2) развитие доступных и клиентоцентричных цифровых сервисов,

3) установление многоканального взаимодействия между государством и гражданами, а также

4) создание правовых и организационных условий для интеграции инноваций в государственный сектор.

В достижении этих целей необходим единый государственный подход к цифровой трансформации, обеспечивающий прозрачность системы управления и принятия решений, а также использование потенциала государственно-частного партнерства для привлечения компетенций, инноваций и инвестиций частного сектора[2].

[1] Данные, цифровизация и государственное управление https://documents1.worldbank.org/curated/en/125071619505371712/pdf/Europe-and-Central-Asia-Economic-Update-Spring-2021-Data-Digitalization-and-Governance.pdf

[2] Пащенко И.Ю. “Информация как объект публично-правового регулирования в условиях цифровизации” Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар – 2022. https://docspace.kubsu.ru/docspace/bitstream/handle/1/1590/%D0%9F%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98.%D0%AE.%2C%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

В условиях цифровой трансформации государственного управления и экономики возникает необходимость совершенствования законодательства о цифровых технологиях. Важным этапом является определение понятий цифровых прав, информации, данных и активов.

Волков В. Э. поясняет, что в широком смысле цифровое право можно рассматривать как совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в условиях цифровой трансформации. В узком смысле это комплексный межотраслевой правовой институт, который охватывает нормы различных отраслей права, регулирующие обработку, передачу, создание и распространение цифровых данных, а также использование цифровых технологий и информационных систем[1].

Для упрощения правового регулирования цифровое право можно разделить на общую и специальную части. Общая часть охватывает основные принципы, методологию и ключевые понятия, формируя единую систему правового регулирования. Специальная часть регулирует конкретные цифровые технологии и процессы, что особенно важно в условиях стремительного развития цифровой среды.

Цифровое право выполняет функцию регулирования отношений, связанных с применением цифровых технологий и оборотом данных. Субъектами цифрового права выступают все пользователи цифровых технологий, включая участников виртуальной реальности. Специфика цифрового пространства заключается в том, что многие действия совершаются в виртуальной среде, не имея аналогов в реальности, включая переход прав и обязанностей с использованием цифровых технологий. Это требует специальных правовых инструментов для защиты прав и пресечения противоправных действий.

Пащенко И.Ю. в своей работе отмечает, что цифровизация правовой системы — это процесс формирования отраслевого пра-

[1] Волков В.Э. Цифровое право. Общая часть, Самара Издательство Самарского университета 2022 https://digilaw.ru/wp-content/uploads/2022/10/volkov-v.e.-czifrovoe-pravo.-obshhaya-chast.pdf

вового регулирования общественных отношений, возникающих при использовании цифровой информации и технологий. Целью этого процесса является удовлетворение материальных и нематериальных потребностей граждан и повышение эффективности государственного управления[1].

В 2006 году Клайв Хамби, бизнесмен и математик из Шеффилда, предложил метафору «Data is the new oil» (перевод с англ. Данные — это новая нефть)[2]. Майкл Палмер, вице-президент Ассоциации национальных рекламодателей (Association of National Advertisers), расширил эту идею: «Data is just like crude. It's valuable, but if unrefined it cannot really be used. It must be transformed into gas, plastic, chemicals, etc., to become a valuable entity that drives profitable activity; similarly, data must be dissected and analyzed to unlock its value»[3] (перевод с англ. «Данные подобны сырой нефти. Они ценны, но без очистки они непригодны к использованию. Их нужно преобразовать в газ, пластик, химикаты и т. д., чтобы они стали ценным продуктом, способствующим прибыльной деятельности; также данные необходимо разложить и проанализировать, чтобы они приобрели ценность»).

Термины «digital» (цифровой) и «data» (данные) тесно связаны, особенно в контексте цифровой трансформации. «Digital» относится к использованию цифровых технологий для изменения бизнес процессов, государственного управления и пользовательского опыта. «Data» (данные), в свою очередь, являются главным активом и ускорителем цифровой трансформации, предоставляя

[1] Пащенко И.Ю. "Информация как объект публично-правового регулирования в условиях цифровизации" Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар – 2022
https://docspace.kubsu.ru/docspace/bitstream/handle/1/1590/%D0%9F%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98.%D0%AE.%2C%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

[2] Charles Arthur Tech giants may be huge, but nothing matches big data. The Guardian. 2013. URL: https://www.theguardian.com/technology/2013/aug/23/tech-giants-data.

[3] Michael Palmer (2006). Data is the New Oil. ANA Marketing Maestros. URL: https://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html

информацию и инсайты, которые позволяют пользователям принимать обоснованные и оперативные решения.

Цифровой двойник (digital twin) – это виртуальная копия реального объекта или процесса, которая использует большие объемы данных (big data) для оптимизации операций и операционных процессов[1]. Как видим, «digital» и «data» неразрывно связаны в современном обществе, где данные становятся основой для разработки новых цифровых продуктов и услуг, оптимизации процессов и создания ценности для пользователей.

В обычном использовании данные (data) представляют собой набор дискретных или непрерывных значений, которые передают информацию, описывающую количество, качество, факт, статистику, другие основные единицы. Данные — это отдельное значение в наборе данных. Данные могут использоваться в качестве переменных в вычислительном процессе, представлять собой абстрактные идеи или конкретные измерения. Данные обычно используются в научных исследованиях, экономике и практически во всех других формах человеческой организационной деятельности[2]. Примеры наборов данных включают индексы цен (например, индекс потребительских цен), уровень безработицы, уровень грамотности и данные переписи населения. В этом контексте данные представляют собой необработанные факты и цифры, из которых можно извлечь полезную информацию. В области международной стандартизации, обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также в развитии сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической сферах термин «данные» (англ. data) указывает на зарегистрированную информацию. Это представление фактов, понятий или инструкций в форме, прием-

[1] Torbjørn Moi, Andrej Cibicik, Terje Rølvåg . Digital twin based condition monitoring of a knuckle boom crane: An experimental study. Engineering Failure Analysis, 112, 104517. 2020. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630719315742.

[2] Глоссарий статистических терминов ОЭСР (2008). ISBN 978-92-64-025561. URL: https://ls-fts.unog.ch/sites/default/files/Traduction/Stat_Documents/OCDE-Statistics%20Glossary-ENG.pdf.

лемой для общения, интерпретации или обработки человеком, а также с использованием автоматических средств (ISO/IEC/IEEE 24765-2010).[1]

В современной научной и юридической литературе используются термины «цифровая форма» (digital form) и «отцифрованная форма» (digitized form). Цифровая форма относится к информации или процессам, созданным и функционирующим в цифровом пространстве, например, цифровым документам или электронным подписям. Отцифрованная форма, или оцифровка, означает конвертацию данных из аналогового в цифровой формат, как при сканировании бумажных документов. Основное различие между ними заключается в источнике и способе использования. Оцифровка является начальным этапом цифровизации, ведущей к более широкому применению цифровых технологий и данных.

Информация - (от лат. informātiō «разъяснение, представление, понятие о чём-либо», informare «придавать вид, форму, обучать; мыслить, воображать»[2] обработанные, организованные и связанные данные, которые порождают смысл (значение) (ISO 5127:2017).[3]

Информация, представляет собой результат аналитического преобразования данных, в результате которого фактические сведения приобретают структурированный и смысловой характер. Процесс обработки данных направлен на выделение закономерностей, классификацию, их интерпретацию и создание контекста. В научном понимании, информация представляет собой значимый вывод, готовый к использованию для формирования теорий, прогнозирования или принятия решений в соответствующей области исследования.

По мнению Волкова В.Э. “оборот цифровых данных” меняет представление о суверенитете современных государств. Техноло-

[1] ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering. URL: https://www.iso.org/standard/50518.html

[2] Большая Советская Энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/056/186.htm

[3] ISO 5127:2017 - Information and documentation. URL: https://www.iso.org/standard/59743.html

гии становятся международными, а право ориентировано на защиту не столько глобальных, сколько национальных ценностей, характерных для конкретного народа и государства. Из-за этого существует напряженность между цифровыми технологиями и национальным правопорядком. Попытки смягчить это напряжение приводят к появлению новых правовых решений. Вмешательство глобальных цифровых технологий в национальное законодательство предполагает установления новых принципов действия права в пространстве. Национальное законодательство ограничивается территориальными границами государства, в то время как сетевые информационные технологии имеют интернациональный характер и доступны для использования в любом месте мира. В новой реальности на пользователя действуют разные правовые системы – физическое местоположение и субъекта предоставляющего «цифровые услуги»[1].

В своей работе Пащенко И.Ю. делает вывод, что два основных компонента процесса цифровизации правовой системы — это информационные технологии и информация. Эти элементы взаимосвязаны: без технологий невозможно эффективно обрабатывать информацию, а без информации отсутствует необходимость в технологиях, поскольку нет объекта для обработки[2].

Для цифрового права объектом является информация в цифровой форме. Волков В.Э отмечает, что это требует дополненной интерпретации информации: с одной стороны, в форме сообщений (в коммуникационном смысле), с другой — в форме данных (в техническом смысле). Цифровая информация, как правило, воспри-

[1] Волков В.Э. Цифровое право. Общая часть, Самара Издательство Самарского университета 2022 https://digilaw.ru/wp-content/uploads/2022/10/volkov-v.e.-czifrovoe-pravo.-obshhaya-chast.pdf

[2] Пащенко И.Ю. “Информация как объект публично-правового регулирования в условиях цифровизации” Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар – 2022.
https://docspace.kubsu.ru/docspace/bitstream/handle/1/1590/%D0%9F%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%98.%D0%AE.%2C%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

нимается не сама по себе, а через технические решения, которые переводят её с цифрового языка и передают по каналам связи. Это означает, что цифровая информация становится объектом правового регулирования только тогда, когда она взаимодействует с медиатором — устройством или средством хранения данных, таким как жесткий диск, флэш-накопитель или оперативная память компьютера. Это упрощает регулирование цифровых отношений по сравнению с аналоговыми, поскольку аналоговые сигналы часто не фиксируются и могут быть неуловимы для государственного контроля. Таким образом, правовое регулирование цифровой информации более прозрачно и предсказуемо, что позволяет государству эффективно контролировать и регулировать цифровую среду, чем аналоговую, где правовые коллизии, такие как «слово против слова», могут быть трудно разрешимыми[1].

В российской «Концепции развития технологий машиночитаемого права»[2] машиночитаемое право является важным компонентом цифровой трансформации государственного управления, направленным на автоматизацию и улучшение правоприменения в условиях цифровой реальности. Оно представляет собой формализованное описание правовых норм на основе правовой онтологии, которая включает правовые понятия, объекты, их свойства и связи, а также модели и категории правовых отношений. Этот формат делает правоприменение более точным и предсказуемым, что особенно важно в публично-правовых сферах, где требуется минимизировать дискреционные полномочия органов власти, обеспечивая большую предсказуемость и прозрачность принятия решений.

Цифровая трансформация, которая охватывает все аспекты государственного аппарата, включает переход от традиционных методов регулирования к использованию автоматизированных си-

[1] Волков В.Э. Цифровое право. Общая часть, Самара Издательство Самарского университета 2022 https://digilaw.ru/wp-content/uploads/2022/10/volkov-v.e.-czifrovoe-pravo.-obshhaya-chast.pdf

[2] “Концепции развития технологий машиночитаемого права” [https://www.economy.gov.ru/material/file/792d50ea6a6f3a9c75f95494c253ab99/31_15092021.pdf].

стем. В этом процессе машиночитаемое право играет ключевую роль, позволяя встроить правовые нормы в работу таких цифровых систем, как информационные платформы для предоставления государственных и муниципальных услуг, беспилотный транспорт, интернет вещей и другие автономные системы. Благодаря этому снижается административная нагрузка на бизнес и граждан, повышается прозрачность процессов и снижаются издержки.

Кроме того, машиночитаемое право активно применяется в финансовых технологиях, таких как смарт-контракты, которые реализуются в распределенных реестрах и позволяют автоматизировать процессы, связанные с правоприменением в сфере криптовалют, блокировкой средств и соблюдением регуляторных требований.

В рамках цифровой трансформации также разрабатываются новые инструменты, такие как «цифровые двойники» и ассистенты на базе искусственного интеллекта, которые помогают государственным служащим автоматически проверять нормативные акты на соответствие правовым нормам, проводить антикоррупционную экспертизу, а также моделировать будущее правоприменение. Это позволяет прогнозировать последствия принятия новых правовых норм, улучшать качество законодательства и снижать риски.

По мнению Мирзагаева Ш. и Асланова Г. автоматизация правоприменения может привести к ошибкам в распознавании юридически значимых фактов и предвзятости алгоритмов. Кроме того, сложность алгоритмов может сделать принятие решений менее прозрачным и понятным для граждан, что увеличивает значимость контроля за такими системами.

Цифровая трансформация, это процесс определения полезных данных, способов их использования, выбор технологий для хранения и анализа. Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами.[1]

[1] Шамиля Мирзагаева, Гейдар Асланов . Процесс цифровизации общества: к чему он приводит и что ожидать в будущем? Metafizika, 5(4), 10–21. 2022. URL: PDF архив.

Мониторинг эффективности управленческих процессов, прошедших цифровизацию, должна приносить практические, а не номинальные результаты. Целью цифровизации должно быть реальное повышение эффективности управления, что требует постоянного анализа и корректировки внедренных решений.

Сегодня законодательное регулирование цифровых технологии в Казахстане основывается на Конституции Республики Казахстан[1], Конституционном законе Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V «О Международном финансовом центре «Астана»[2]. Понятие и виды цифровых активов, а также особенности их оборота определяются законодательством и актами Международного финансового центра «Астана» согласно п 3-1 статье 116 ГК [3]. Цифровые активы не являются расчетной денежной единицей, законным платежным средством, финансовым инструментом или финансовым активом. Деньги и ценные бумаги не могут выступать обеспечением цифрового актива.

Следующие нормативные акты также регулируют цифровые технологии: Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»[4], Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан»[5], Законе Республики Казахстан от 6 февраля 2023

[1] Конституция Республики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.

[2] Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V «О Международном финансовом центре «Астана». URL: https://expatcentre.aifc.kz/ru/expat-centre-constitutional-statute-of-the-republic-of-kazakhstan/. 25.04.2024.

[3] Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.01.2024 г.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061.

[4] Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637. 25.04.2024.

[5] Предпринимательский кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2024 г.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854. 25.04.2024.

года № 193-VII «О цифровых активах в Республике Казахстан»[1], Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года[2], Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»[3], Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике»[4], Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508-II «О рекламе»[5], Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года[6] , Закон Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года [7], Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года [8], Закон Республики Казахстан «О связи» от 5 июля 2004 года [9], Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года [10]и ряд других нормативных актов.

---

[1] Законе Республики Казахстан от 6 февраля 2023 года № 193-VII «О цифровых активах в Республике Казахстан»
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33689356
13.09.2024

[2] Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.02.2024 г.). URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000418.

[3] Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000165_

[4] Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049314. 25.04.2024.

[5] Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508-II «О рекламе». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000508_

[6] Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000370_

[7] Закон Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000088

[8] Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094/z13094.htm. 25.04.2024.

[9] Закон Республики Казахстан «О связи» от 5 июля 2004 года. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000567_

[10] Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000401.

Информация размещается на сайтах государственных органов:

Соответствующие государственные органы	Адрес сайта
Агентство по делам государственной службы РК	www.gov.kz/memleket/entities/kyzmet
Агентство по финансовому мониторингу РК	www.gov.kz/memleket/entities/afm
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК	www.gov.kz/memleket/entities/ardfm
Агентство по стратегическому планированию и реформам РК	www.gov.kz/memleket/entities/aspir
Генеральная прокуратура РК	www.gov.kz/memleket/entities/prokuror
Комитет национальной безопасности РК	www.knb.gov.kz
Агентство по противодействию коррупции РК	www.gov.kz/memleket/entities/anticor
Национальный Банк РК	www.nationalbank.kz
Высшая аудиторская палата РК	www.gov.kz/memleket/entities/hco
Министерство юстиции РК	www.gov.kz/memleket/entities/minjust
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК	www.mddia.gov.kz
Министерство финансов РК	www.gov.kz/memleket/entities/minfin
Министерство национальной экономики РК	www.gov.kz/memleket/entities/economy

таблица составлена автором по открытым данным в интернете.

В настоящее время в Казахстане разрабатывается проект «Цифрового Кодекса Республики Казахстан»[1] регулирующий общественные отношения в цифровой среде. Предполагается кодификация таких аспектов, как создание, обработка, хранение и передача цифровых данных, а также защиту прав граждан и организаций, взаимодействующих в цифровой сфере. Кодекс должен обеспечить устойчивое цифровое развитие страны. Проект кодекса включает

[1] Проекте «Цифрового Кодекса Республики Казахстан» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38933548

следующие разделы - правовое регулирование в цифровой среде, поддержку цифровых инноваций, привлечение инвестиций в цифровую инфраструктуру и защиту данных. Основные задачи — обеспечение правопорядка и кибербезопасности, создание условий для цифровой трансформации государственного управления, развитие цифровой культуры и цифровой грамотности населения. Принципы регулирования в рамках проекта опираются на приоритет интересов человека, защиту личных данных, свободу поиска и распространения информации, а также недопущение цифрового неравенства.

Глава из проекта, посвящённая государственному управлению в цифровой среде, направлена на создание комплексной системы регулирования и координации деятельности государственных органов в условиях цифровой трансформации. Процесс цифровой трансформации государственного управления нацелен на создание цифрового государства посредством модернизации инфраструктуры и внедрения платформенных решений. Цели этой трансформации включают автоматизацию и внедрение алгоритмических систем управления, что подчеркивается в документе: «построение цифрового государства путем модернизации инфраструктуры и перехода к платформенным решениям на основе архитектуры цифрового правительства[1]. «Одним из важнейших элементов является запрет на запрос данных у физических и юридических лиц, если эти данные уже содержатся в государственных цифровых системах. Предполагается полное исключение бумажных документов и максимальный переход на проактивные цифровые услуги.

Цифровое правительство, описанное в кодексе, представляет собой государственную платформу, предназначенную для предоставления гражданам и бизнесу государственных услуг, доступ к общедоступной информации о деятельности государственных органов, автоматизация процессов и защита кибербезопасности объектов цифрового правительства. Как указано в тексте, «Цифровое правительство представляет собой государственную цифро-

[1] Проекте «Цифрового Кодекса Республики Казахстан» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38933548

вую платформу, предназначенную для взаимодействия субъектов правоотношений в цифровой среде при предоставлении и получении государственных услуг»[1]. Все процессы предоставления услуг унифицируются, что делает их доступными и прозрачными.

Для обеспечения качественного функционирования цифрового правительства в кодексе вводится понятие национальных регистров, которые служат эталонными источниками данных для государственных органов. В тексте говорится, что «государственные цифровые системы, использующие такие данные, в приоритетном порядке должны получать их из соответствующего регистра»[2]. Это должно гарантировать надлежащее качество данных и их использование для принятия решений и предоставления услуг. Государственные органы несут ответственность за актуальность и качество данных в этих регистрах, что обеспечивается стандартами, утверждёнными уполномоченными органами.

Важное место в «Цифровом кодексе» отводится правам и обязанностям субъектов и объектов в цифровой среде. Объекты цифрового пространства, такие как цифровые записи, ресурсы и системы, признаются имуществом, и цифровые права на них могут передаваться от одного субъекта к другому на основании договоров. Регулирование критически важных цифровых объектов, таких как системы, обеспечивающие национальную безопасность, энергетику и другие стратегически важные сферы. В кодексе подчёркивается, что «ограничения цифровых прав, в том числе право свободного доступа к объектам цифровых прав, устанавливаются законами Республики Казахстан»[3]. Это обеспечивает баланс между интересами государства, безопасности и правами пользователей цифровых данных. Цифровые данные определяются как «любая информация в формализованном виде, пригодная для обработки,

[1] Проекте «Цифрового Кодекса Республики Казахстан» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38933548

[2] Проекте «Цифрового Кодекса Республики Казахстан» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38933548

[3] Проекте «Цифрового Кодекса Республики Казахстан» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38933548

хранения и передачи»[1]. Особое внимание уделяется защите прав граждан на доступ к своим данным и их корректировку, а также защите персональных данных. Кодекс устанавливает, что каждый гражданин имеет право на «получение доступа к собранным в отношении него цифровым данным, право на устранение в них ошибок, а также право на их уничтожение в случае, если они были собраны незаконно»[2]. В действующем законодательстве понятие «цифровые права» отсутствует, что не позволяет в полной мере определить данную категорию. Согласно статье 12 Конституции в РК гарантируется обеспечение конституционных прав и свобод. Для реализации конституционных прав граждан принимаются соответствующие отраслевые законы. Разработчики проекта Цифрового кодекса полагают, что необходимость закрепления цифровых прав в Консультативный документ регуляторной политики (КДРП) отсутствует[3].

Отдельное внимание уделено регулированию деятельности децентрализованных автономных организаций (DAO), которые управляются через смарт-контракты. «Децентрализованная автономная организация является юридически значимой формой, обладающей ограниченной правоспособностью, определяемой условиями смарт-контракта, на основе которого она функционирует»[4]. Данное нововведение в правовой системе Казахстана создаёт возможности для формирования новых цифровых сообществ и меха-

[1] Проекте «Цифрового Кодекса Республики Казахстан» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38933548

[2] Проекте «Цифрового Кодекса Республики Казахстан» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38933548

[3] Досье на проект Цифрового кодекса Республики Казахстан (апрель 2024 года). Электронный ресурс. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38933548&pos=24;1505#pos=24;1505&sdoc_params=text%3D%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D38933548%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=0. 25.04.2024.

[4] Проекте «Цифрового Кодекса Республики Казахстан» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38933548

низмов самоуправления, основанных на технологиях блокчейн и автоматизации через смарт-контракты. Введение экспериментальных правовых режимов для тестирования новых технологий и инноваций, что позволит оперативно адаптировать законодательство под нужды цифровой экономики. Также проект предусматривает международное сотрудничество в области цифровизации, кибербезопасности и борьбы с цифровыми угрозами.

Одним из примеров правового взаимодействия и международного сотрудничества является объединение 27 стран - Европейский союз (Евросоюз, ЕС). ЕС основывается на экономической интеграции, создании единого рынка, свободы движения капитала, беспрепятственных платежей и переводов. С целью сближения экономической и финансовой политики стран-участниц, в марте 1979 г. была создана Европейская международная валютная система (ЕВС, англ. European Monetary System, EMS). ЕВС призвана сдерживать колебания международной валютной системы [1].

Система источников права ЕС включает в себя – акты первичного, вторичного и третичного права. К актам первичного права относятся все учредительные договоры Евросоюза, ведется работа над принятием единой конституции. Они обладают высшей юридической силой. Акты вторичного права - издаваемые институтами ЕС, а также все другие принимаемые на основе учредительных договоров относятся к вторичному праву. Решения Суда ЕС и других судебных органов союза относятся к актам третичного права, используются в качестве прецедентного права[2].

В целях обеспечения пользователей и инвесторов надлежащей защитой в новых условиях, в ЕС разрабатывается правовая база, создается инфраструктура для регулирования оборота и использования новых технологий и цифровых активов. Люксембургская

[1] European Union. Easy Read. Электронный ресурс. URL: https://european-union.europa.eu/easy-read_en.

[2] Fact Sheets on the European Union, European Parliament. Sources and scope of European Union law, Udo Bux / Mariusz Maciejewski, April 2023. Электронный ресурс. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/6/sources-and-scope-of-european-union-law.

конвенция о приватности в информационной и коммуникационной технологии 1981 года (Convention 108)[1] предписывает правила защиты персональных данных в информационных и коммуникационных технологиях. Директива Европейского союза об электронной коммерции (2000/31/EC)[2] устанавливает права и обязанности в данной сфере экономики.

Принятая в 2020 году Стратегия «Формирование цифрового будущего Европы» определяет три направления развития: технологии для людей, конкурентоспособная цифровая экономика и открытое, демократичное и устойчивое общество[3].

В 2021 году утверждена программа «Цифровая Европа»[4]. Политика в области использования цифровых технологий в ЕС возлагается на Европейские центры цифровых инноваций (EDIH), которые формируют несколько организаций InvestEU с Европейской сетью поддержки предпринимательства (EEN) (European Commission, 2021[128])[5].

Разработан проект Закона об искусственном интеллекте (ИИ)[6]. Он принят для рассмотрения в апреле 2021 года, в соответствии с регламентом Европейского парламента и Совета. В нем установлены согласованные правила в отношении использования искус-

[1] Council of Europe Convention 108 + Convention for the protection of individuals with regard to the processing of personal data. Электронный ресурс. URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2018/09-10/Convention_108_EN.pdf.

[2] European Union Directive on Electronic Commerce (2000/31/EC). Электронный ресурс. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex-%3A32000L0031.

[3] European Commission. (2020). 2020 Strategy «Shaping the Future of Europe». Электронный ресурс. https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf.

[4] European Commission. (n.d.). Digital Europe program. Электронный ресурс. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital. 25.04.2024.

[5] European Commission. (n.d.). European Digital Innovation Hubs. Электронный ресурс. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs. 25.04.2024.

[6] European Parliament. (2023, June 14). EU AI Act: first regulation on artificial intelligence. Электронный ресурс.https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence. 25.04.2024.

ственного интеллекта и представляет межсекторальный подход к регламентированию использования систем ИИ в ЕС. Нормы закона призваны урегулировать деятельность операторов систем ИИ с целью снижения рисков, связанных с эксплуатацией. Введены списки запрещенных практик в системах обнаружения эмоций, биометрической категоризации, манипулирования с изображением, звуком или видеоконтролем.

Деятельность крупных цифровых платформ и цифровых рынков регулируют Закон "Об управлении данными"[1] (Data Governance Act) вступивший в силу с июня 2022 года, Закон "О цифровых услугах"[2] (Digital Services Act) и Закон "о цифровых рынках"[3] (Digital Markets Act) вступившие в силу с ноября 2022 года.

15 декабря 2022 года в ЕС приняли Декларацию о цифровых правах и принципах (2023/К 23/01)[4]. Цель документа — гарантировать общечеловеческие ценности в изменившейся цифровой среде. Основные права и принципы цифровой трансформации включают защиту данных и равного обращения, технологический и сетевой нейтралитет, инклюзивность.

20 апреля 2023 года приняты общие правила надзора и защиты прав потребителей в отношении криптовалют - Markets in Crypto assets (MiCA)[5].

Право ЕС обладает прямым действием на территории стран ЕС и приоритетно по отношению к национальному законодательству государств. Все страны члены ЕС имеют свою собственную систему права и национальную юрисдикцию.

---

[1] European Parliament and the Council. (2022). Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act). [Электронный ресурс]. URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A68%3AFIN. 25.04.2024.

[2] European Union. (2022). EU Digital Services Act 2000/31/EC. [Электронный ресурс]. URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R2065.

[3] European Union. (2022). EU Digital Markets Act. [Электронный ресурс]. URL http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj.

[4] European Union. (2023). EU Declaration on Digital Rights and Principles (2023/K 23/01). [Электронный ресурс]. URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2023_023_R_0001.

[5] Council of the European Union. (2022). Markets in Crypto assets (MiCA). [Электронный ресурс]. URL. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-54-2022-INIT/en/pdf.

Цифровая трансформация – одно из пяти главных направлений Национального плана восстановления Республики Польша (Польша), одобренного ЕС в июне 2022 года[1]. План предполагает выделение $3,4 млрд на цифровые проекты. “Наша цель — сделать жизнь людей лучше благодаря цифровизации” - миссия, возложенная на Министерство цифровизации Польши[2]. Для успешной реализации программы необходимо создание инфраструктуры, веб-контента, внедрение электронных услуг. Получении среди граждан знаний и навыков пользования цифровыми технологиями одно из направлений плана развития[3]. Международные глобальные компании Google, Amazon и Microsoft уже открыли региональные офисы в Польше[4]. Это дало возможность устранить задержки при обработке данных для компаний Польши, Центральной и Восточной Европы.

В настоящее время в Польше ведется работа над редакцией более чем пятидесяти законодательных актов, составляющими источники права в сфере новых технологий: кибербезопасность, электронная конфиденциальность, электронная коммерция, инновации, интернет, телекоммуникации, интеллектуальная собственность и управление данными[5].

---

[1] Government of Poland. (n.d.). Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Электронный ресурс. https://www.gov.pl/attachment/fe169a37-c5d2-4cf1-8e72-2fb87c610e11.

[2] Ministerstwo Cyfryzacji. (n.d.). About us. Электронный ресурс. http://archiwum.mc.gov.pl/o-nas.

[3] Government of Poland. (2021, March 9). Gospodarka oraz transformacja cyfrowa w Krajowym Planie Odbudowy. Электронный ресурс. https://www.gov.pl/web/planodbudowy/gospodarka-oraz-transformacja-cyfrowa-w-krajowym-planie-odbudowy.

[4] Tulczyńska, Sonia; Starnawski, Szymon. Google pokazało biuro w Warszawie. Tak wygląda siedziba technologicznego giganta. Takiego miejsca pracy nie ma nikt w Polsce, Nasze Miasto, 27 czerwca 2020. URL: https://warszawa.naszemiasto.pl/google-pokazalo-biuro-w-warszawie-tak-wyglada-siedziba/ar/c13-4978036.
Wróblewski, Piotr. Biuro Amazon w Warszawie. Amerykański gigant stworzył centrum technologiczne. Pracuje tu nad Alexą i telewizją przyszłości, Nasze Miasto, 2 czerwca 2022. URL: https://warszawa.naszemiasto.pl/biuro-amazon-w-warszawie-amerykanski-gigant-stworzy/ar/c3-8843781.
Microsoft. Siedziba Microsoft w Polsce, Microsoft News Center Polska, без даты. URL: https://news.microsoft.com/pl-pl/locations/.

[5] Konarski, Xawery. New technologies law – the most important legislative developments in 2023 in EU and Poland, Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy, 12 stycznia 2023. URL: https://www.traple.pl/en/new-technologies-law-the-most-important-legislative-developments-in-2023-in-eu-and-poland/.

Концепция цифровой территории России[1] принята федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ10[2]. Деятельность нерезидента считается осуществленной на цифровой территории Российской Федерации при соблюдении количественного и функционального критерия. Количественный критерий это доступ к информационному ресурсу в течение суток пятисот тысяч и более пользователей, находящихся на территории России. Функциональный критерий — это наличие на ресурсе информации на русском языке и/или иных языках народов Российской Федерации.

Показатели эффективности цифровой трансформации государственного управления. Показатели эффективности цифровой трансформации могут быть качественными, количественными и комбинированными[3].

Количественные показатели эффективности цифровой трансформации госуправления. Распоряжением №637-р устанавливаются, в первую очередь, итоговые количественные показатели, которые должны быть достигнуты к концу отчетного периода, то есть к 2030 году, а также промежуточные относительные показатели достижения этих целей.

[1] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2024 г. № 637-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления». – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408634367/

[2] Федеральный закон РФ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети, Интернет“ на территории Российской Федерации» от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/46991.

[3] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2024 г. № 637-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления». – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408634367/

Количественные показатели	
Обеспечение государственных служащих современными инструментами для повышения эффективности их работы через внедрение автоматизированных рабочих мест.	Количество автоматизированных рабочих мест, установленных в государственных учреждениях для повышения производительности труда.
Измерение количества государственных услуг, которые доступны и оказываются гражданам и бизнесу через онлайн-платформы, что сокращает время и улучшает доступность услуг.	Число услуг, оказанных гражданам и бизнесу через портал государственных услуг, например, оформление паспортов или регистрация бизнеса онлайн.
Процент государственных учреждений, которые полностью перешли на электронный документооборот, минимизируя бумажные процессы и ускоряя обработку документов.	Процент государственных учреждений, которые полностью отказались от бумажного документооборота в пользу электронных систем.
Количество архивных документов, которые были переведены в электронный формат и хранятся в цифровых системах для обеспечения их доступности и сохранности.	Число архивных дел, оцифрованных и перенесенных в электронные архивы, такие как система ‘Архивный учет’.

Качественные показатели эффективности цифровой трансформации госуправления. К этой категории относятся показатели, связанные с удовлетворенностью граждан и представителей бизнеса качеством оказания государственных услуг с использованием систем автоматизации – локальной и дистанционной.

Качественные показатели	
Удовлетворенность граждан и бизнеса качеством государственных услуг, предоставляемых с помощью автоматизированных и онлайн-систем, измеряемая через опросы и отзывы.	Оценка уровня удовлетворенности граждан качеством онлайн-услуг, таких как запись к врачу через портал или получение справок онлайн.
Экспертная оценка процесса оптимизации государственного управления, включая улучшение внутренних процессов и процедур через цифровизацию.	Экспертные заключения по степени оптимизации процессов, таких как сокращение сроков обработки запросов и улучшение координации между ведомствами.
Изменение уровня защиты данных и критически важной информационной инфраструктуры, что обеспечивает безопасность в условиях цифровой трансформации.	Мониторинг и отчеты о безопасности информационных систем, включая данные о защите от кибератак и утечек данных.

Комбинированные показатели эффективности цифровой трансформации госуправления. Наиболее объективными оценочными показателями эффективности являются комбинированные, которые учитывают как количественное изменение того или иного параметра, так и влияние этого изменения на общую динамику процессов управления, удовлетворенности граждан и т.д. Так, например, можно рассматривать долю государственных услуг, оказанных онлайн в общей структуре госуслуг населению и бизнесу – и вводить при этом поправочный коэффициент, отражающий удовлетворенность пользователей электронных госуслуг.

Комбинированные показатели	
Доля государственных услуг, предоставляемых онлайн, скорректированная на уровень удовлетворенности пользователей, что дает более полную картину успеха цифровизации.	Процент услуг, оказанных онлайн, скорректированный с учетом удовлетворенности граждан удобством и скоростью работы портала.
Комбинация количественных и качественных показателей для объективной оценки влияния цифровизации на общие управленческие процессы и удовлетворенность граждан.	Измерение удовлетворенности граждан на основе их взаимодействия с цифровыми государственными сервисами и оценка общей эффективности управления.
Индекс цифровизации, который включает пять субиндексов: использование технологий, цифровизация процессов, уровень цифровой грамотности персонала, затраты на внедрение и безопасность.	Итоговый индекс цифровизации, включающий показатели по уровню использования технологий, грамотности сотрудников и уровню информационной безопасности.

Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1] установлено правовое регулирование цифровых финансовых активов, токенов и аккаунтов на информационных площадках. Данный закон устанавливает правила выпуска и обращения в информационных системах, а также регулирует деятельность операторов.

[1] Федеральный закон РФ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056

Центральный банк РФ играет центральную роль в регулировании цифровых финансовых активов. Он утверждает правила информационных систем, взаимодействует с операторами этих систем по вопросам обеспечения их надежной работы, проведения сделок с цифровыми финансовых активами и выполнения расчетов по этим сделкам. Центральный банк РФ ведет реестр операторов информационных систем и реестр операторов обмена цифровыми финансовыми активами.

Регулирование включает требования к юридическим лицам, желающим стать операторами информационных систем или операторами обмена цифровых финансовых активов. Эти требования касаются уставного капитала, стажа и квалификации руководства, правил информационной системы, организации внутреннего контроля и управления рисками, а также операционной надежности.

Смарт-контракт определяет условия выпуска и автоматизирует обращение цифровыми финансовыми активами, в том числе фиксацию прав владения на базе блокчейна и автоматизацию торговых сценариев. Информационной системой управляет специальная компания — оператор информационной системы, которые должны получить лицензию Центрального банка РФ. Оператор информационной системы выполняет проверку эмитентов согласно статье 115 Федерального закона и идентификацию инвесторов. Эмитент несет обязательства перед инвесторами. Использование готовых смарт-контрактов, позволяет провести выпуск цифровых финансовых активов быстрее и дешевле.

Инвестор проводит сделки с цифровыми финансовыми активами, оборот фиксируется в виде записи в блокчейне. Смарт-контракт автоматически исполняет условия обращения.

В выпусках цифровых финансовых активов может принять участие массовый инвестор, так как его можно дробить. Инвестиции оформляются через цифровую платформу оператора. Через банк проходит внесение денег на счет платформы, проверка документов инвестора[1].

[1] Краткий гид по Цифровым Финансовым Активам в России [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/money/734213-kratkiy-gid-po-cifrovym-finansovym-aktivam-v-rossii

В Статье 8 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ[1] регулируется особенности совершения сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами через инвестиционные платформы и операторов обмена. Ее применение способствует безопасности и прозрачности таких сделок, содействует распространению и развитию цифровых активов, что, в свою очередь обеспечивает правовую защиту участников рынка.

Правовое регулирование цифровых данных, информации и активов определяется их природой и функциональностью. Василевской Л.Ю отмечено что токены в гражданском обороте могут выступать как цифровая единица цены, цифровой аналог бездокументарных ценных бумаг или цифровой аналог иных объектов гражданских прав[2].

Одним из видов цифровых активов является «аккаунт». Согласно законодательства России рассматривается как база данных или запись на сервере социальной сети, а также как учетная запись, созданная пользователем в электронной системе. Следовательно, аккаунт может быть рассмотрен как объект интеллектуальной собственности и оборотоспособный актив. Правовое регулирование аккаунтов охватывает различные аспекты, связанные с их созданием, использованием и оборотом, включая возможные лицензионные договоры и коммерческую ценность аккаунта[3].

Смарт-юридические контракты — это основанная на блокчейне эволюция традиционных юридических соглашений. Они коди-

[1] Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ (ред. от 11.03.2024) «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/13a7c68c9f4d4574d832e9fec1dce6009a8bab70/

[2] Василевская Л. Ю. «Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юридической квалификации цифрового права», Актуальные проблемы российского права, 2019, № 5 (102). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/token-kak-novyy-obekt-grazhdanskih-prav-problemy-yuridicheskoy-kvalifikatsii-tsifrovogo-prava

[3] Навальный А.А., Алексеева Е.В. «Понятие и виды цифровых активов», Новый юридический вестник, 2021, № 4 (28), с. 10-12. URL:https://moluch.ru/th/9/archive/194/6149/

руют юридические положения и условия в самоисполняющийся код, что позволяет автоматически обеспечивать соблюдение и проверку юридических соглашений.

Этот тип смарт-контракта особенно актуален в сфере юриспруденции и недвижимости, где доверие и соблюдение требований имеют первостепенное значение. Например, сделка с недвижимостью может быть облегчена с помощью смарт-юридического контракта, гарантирующего автоматическую передачу права собственности после получения оплаты.

Децентрализованные автономные организации (ДАО), обычно называемые DAO, представляют собой уникальный тип смарт-контракта, выходящий за рамки традиционных контрактов. DAO — это, по сути, автоматизированные организации, управляемые кодом и управляемые держателями токенов. Они допускают коллективное принятие решений и управление фондами без центрального органа.

Примером DAO является управляемый сообществом инвестиционный фонд, участники которого голосуют за инвестиционные решения, а смарт-контракт автономно выполняет эти решения.

Контракты логики приложения (ALC) — это смарт-контракты, предназначенные для выполнения определенных функций или процессов в децентрализованных приложениях (DApps). Эти контракты управляют основной логикой и операциями DApps, обеспечивая их бесперебойную и автономную работу.

Например, в децентрализованном приложении для азартных игр ALC может управлять ставками, выплатами и генерацией случайных чисел без вмешательства человека.

Контракты о цепочке поставок используются для отслеживания и проверки движения товаров по цепочке поставок. Они автоматизируют отслеживание продукции, контроль качества и процессы оплаты по мере продвижения товаров от производителя к потребителю.

Компании могут использовать контракты на цепочку поставок, чтобы гарантировать подлинность продукции, предотвращать подделку и оптимизировать логистику. Контракты токенизации яв-

ляются неотъемлемой частью создания и управления цифровыми активами. Эти контракты определяют правила и свойства токенов, позволяя их создавать, передавать и управлять в экосистеме блокчейна.

Например, создатели NFT используют контракты токенизации для определения уникальных свойств и правил владения цифровыми предметами коллекционирования.

Это всего лишь несколько примеров смарт-контрактов и их различных типов, появившихся в пространстве блокчейна. Гибкость и адаптируемость смарт-контрактов делают их бесценным инструментом во многих отраслях, производя революцию в способах управления соглашениями и процессами[1].

Существует противоречие в концептуальном построении национальных законов о цифровых правах, активах и валютах. Не разрешены вопросы, связанные с удостоверением права собственности на цифровые активы, наложением на них взыскания, реализацией мер ответственности, а также в области потребительского законодательства. Рекомендуется уделить особое внимание определению правового статуса цифровых технологий, активов, механизмам защиты прав собственности, а также установлению эффективных мер ответственности за нарушения в этой сфере. Также важно согласовать национальное законодательство с международными стандартами и практикой для обеспечения совместимости и конкурентоспособности национальных цифровых решений на мировом рынке.

Цифровой актив — это все, что существует только в цифровой форме и имеет четкое право на использование или отдельное разрешение на использование. Данные, которые не обладают этими правами, не считаются активами. Цифровые данные могут быть частью цифрового актива, но само по себе наличие данных не делает их активом. Актив становится таковым, когда он приносит потенциальную выгоду своему владельцу или дает контроль над опреде-

[1] Blockchain Smart Contracts: Implementation & Best Practices [Электронный ресурс]. URL: https://binariks.com/blog/smart-contracts-blockchain-examples/

ленной ценностью. Именно теми правами, которые присваиваются к данным, и определяется их превращение в актив. Они включают в себя, но не ограничиваются, криптовалютами, цифровыми изображениями, видео, аудиофайлами и другими данными, которые могут быть объектом купли-продажи, обмена или лицензирования. Они имеют уникальные права, которые делают их активом.

Определение цифрового объекта применяется в различных странах с учетом локальных особенностей культурного, образовательного и научного наследия. Например, в Европе, через платформу Europeana[1], цифровой объект определяется как цифровое представление объекта, который является частью культурного и/или научного наследия Европы. Это может быть как оригинальный объект, созданный в цифровой форме, так и цифровая копия существующего физического объекта. Важно, что для Europeana тип цифровых представлений зависит от типа объектов, и установлены конкретные требования к тому, как объекты должны быть представлены в цифровом виде. Простые цифровые объекты - файлы в виде PDF или изображения. Сложные цифровые объекты - вебсайты или цифровизированные книги.

Цифровые активы можно определить как объекты правоотношений, представленные в виде цифровых записей, удостоверяющих определенные права и стоимость. Они изменяют способы государственного управления, ведения бизнеса и обмена ценностями, обеспечивая прозрачность, безопасность и удобство взаимодействия с активами. Одной из частей внедрения цифровых технологий являются смарт контракты.

Смарт-контракты, - фрагменты программного кода в блокчейне, отвечают за определение, проверку и исполнение условий сделки, обеспечивая безопасность и автоматизацию процессов. Блокчейн, в свою очередь, позволяет создавать различные решения и является основой для криптовалют, таких как Bitcoin, обеспечивая их децентрализацию и прозрачность.

[1] The Europeana platform. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europeana.

Смарт-контракты создаются и выполняются на блокчейн-платформах, что обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности сделок. Исполнение таких договоров происходит автоматически, при соблюдении всех заранее прописанных условий, что минимизирует возможность мошенничества и ошибок при обработке транзакций.

Смарт-контракты можно считать цифровыми аналогами традиционных договоров, но с ключевым отличием: условия их исполнения закреплены в виде кода и автоматически выполняются блокчейн-технологиями. Это позволяет существенно сократить время и затраты на проведение транзакций, а также уменьшить риски, связанные с человеческим фактором и мошенничеством.

Цифровые платформы играют значительную роль в экономике, обеспечивая удобство и эффективность обмена цифровыми активами. Однако их деятельность также может сталкиваться с рядом правовых вопросов, включая защиту прав потребителей, доказательство права собственности на цифровые активы, ответственность за нарушения и другие аспекты. В связи с этим необходимо разработать прозрачные и эффективные правовые инструменты, которые обеспечат баланс интересов всех участников цифровой экономики и способствуют ее развитию.

Цифровые активы становятся все более важным элементом экономики, представляя собой цифровые формы активов, а также новые типы активов, обладающие стоимостью и способные быть обмениваемыми на рынке. Цифровые платформы, в свою очередь, обеспечивают инфраструктуру и сервисы для создания, обмена и использования этих активов.

Основные виды договоров, которые регулируют отношения в сфере цифровых активов, включают лицензионные, купли-продажи, обмена, инвестирования, предоставления услуг и хранения. Их заключение и исполнение требует учета специфики цифровых активов и цифровых платформ, а также соблюдения требований кибербезопасности и законодательства о защите данных и цифровой подписи.

Таким образом, развитие цифровых технологий и рост цифровой экономики подчеркивают важность развития соответствующего правового регулирования, которое обеспечит защиту прав и интересов участников правоотношений в сфере цифровых активов и цифровых платформ.

Интероперабельность в экосистеме цифровых активов, обеспечивает интеграцию, безопасность и доступность активов на разных платформах и блокчейн-сетях способствует повышению эффективности и созданию новых возможностей как для индивидуальных пользователей, так и для юридических лиц.

Одним из основных примеров является возможность токенов на блокчейне иметь множество элементов смарт-контрактов, таких как встроенные невзаимозаменяемые токены (NFT) для дополнительного хранения данных, которые активируются на основе реальных событий, что автоматически приводит к созданию новых токенов. Интероперабельность между различными блокчейн-сетями, также известная как «кросс-чейн бриджинг», позволяет трансфер цифровых активов между разными цепочками. Это важно для создания бесшовного взаимодействия между различными экосистемами и сетями, поддерживая при этом целостность и безопасность данных и активов.

Интероперабельные активы — это ресурсы или ценности, которые могут свободно перемещаться и взаимодействовать между различными системами или платформами. Интероперабельные активы могут представлять собой данные, программное обеспечение или цифровые валюты.

Функциональная совместимость (или «взаимодействие») — это способность передавать и отображать полезные данные и другую информацию между системами, приложениями или компонентами. Взаимодействие как концепция занимает центральное место, но зачастую невидимо для многих частей высоко взаимосвязанного современного общества. Тот факт, что кто-то может совершить беспрепятственный международный телефонный звонок, не задумываясь о таких вещах, как «стандарты сигнализации» или

трансокеанские кабели, является данью взаимодействию. Так же как и тот факт, что кто-то может отправлять и получать одно и то же электронное письмо на телефоне или в браузере, независимо от производителя устройства или интернет-провайдера. А развитие Интернета вещей опирается на взаимодействие. По этой причине крайне важно выработать общее понимание того, как функционирует взаимодействие, потенциальные затраты и выгоды от повышения уровня взаимодействия, а также разнообразие подходов к поощрению взаимодействия.

Одним из вариантов применения цифровых технологий является выпуск интероперабельных цифровых активов. По данным Банка международных расчетов (BIS), к 2023 году 93% центральных банков уже участвовали в исследованиях цифровых валют - CBDC (Цифровых валют центральных банков англ. Central Bank Digital Currency, CBDC), и ожидается, что к 2030 году будет запущено 15 розничных и 9 оптовых CBDC[1].

Как отмечает в своих работах Кузьменков М.Ю., движущие силы развития CBDC различаются в развитых и развивающихся странах. Центральные банки развитых стран надеялись сохранить свой денежный суверенитет или повысить эффективность платежей.

Популярность CBDC значительно возросла после 2021 года, что связано с резким ростом интереса к криптовалютам и стейблкоинам — цифровым монетам, созданным на основе блокчейна. Криптовалюты выпускаются частными лицами или компаниями, по мнению Кузьменкова Ю.А. иногда в знак протеста против традиционных денежных властей, в то время как CBDC, наоборот, выпускаются центральными банками и представляют собой цифровой вариант существующих валют (FX)[2].

[1] Number of countries worldwide that are involved in the development of a central bank digital currency (CBDC) from 2017 to 2024 URL: https://www.statista.com/statistics/1386258/cbdc-project-count/

[2] Кузьменков М.Ю., Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, “Правовое регулирование трансграничного оборота цифровых активов”, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Москва – 2022 URL: https://drive.google.com/drive/folders/131if3kQoOZkSe1y-oni3D5R3uBYFw6ok

Из 105 стран, которые разрабатывали CBDC, к концу 2022 года только несколько имели полностью функционирующие цифровые валюты: Нигерия, Багамские Острова, Ямайка. Восточно-карибский валютный союз (включающий Ангилью, Антигуа и Барбуда, Доминику, Гренаду, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины) приостановил доступность CBDC из-за технических проблем и разрабатывает новый пилотный проект[1].

Европейский союз и США также активно исследуют возможности внедрения CBDC. США начали свои исследования только в ноябре 2022 года, в то время как Великобритания нацеливается на запуск цифрового фунта в 2025 или 2026 году[2].

Канада, Великобритания изучают технологию блокчейна для оптимизации банковских процессов, а не для потребителей. Одной из причин может быть то, что потребители в ЕС были обеспокоены конфиденциальностью, когда «цифровой евро» может быть выпущен в будущем[3].

По данным Атлантического совета (Atlantic Council)[4] основными проблемами для запуска CBDC являются - вывод гражданами денег из банков второго уровня. Это повлияет на кредитную политику и вызовет рост процентных ставок. По мнению экспертов это актуально для стран с нестабильными финансовыми системами. Второй проблемой являются операционные риски, в том числе уязвимость к кибератакам. И третий вопрос относится к

[1] Number of countries worldwide that are involved in the development of a central bank digital currency (CBDC) from 2017 to 2024
https://www.statista.com/statistics/1386258/cbdc-project-count/

[2] New Atlanticist
The Fed is falling behind as other central banks leap ahead on digital currencies, January 25, 2024 URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-fed-is-falling-behind-as-other-central-banks-leap-ahead-on-digital-currencies/

[3] New Atlanticist
The Fed is falling behind as other central banks leap ahead on digital currencies, January 25, 2024 URL:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-fed-is-falling-behind-as-other-central-banks-leap-ahead-on-digital-currencies/

[4] https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/
New Atlanticist

нормативным базам стран и международным актам, включая стандарты конфиденциальности, защиты прав потребителей и борьбы с отмыванием денег[1].

Эксперты Атлантического совета предполагают, что без участия ФРС (Federal Reserve System, ФРС, Федеральный резерв), будут созданы раздробленные системы, со своими стандартами кибербезопасности и системами обмена сообщениями. Вследствие чего цифровые деньги будут менее защищенными. ФРС является субъектом, который объединяет платежный ландшафт[2].

Как будет выглядеть будущее, если существующие экономические, политические и технологические тенденции сохранятся? Будут ли традиционные валюты продолжать доминировать, или цифровые активы и криптовалюты все же станут новой формой платежей?

Исследование Атлантического совета подчеркивает, что будущее CBDC находится на стыке будущего денег и национальной безопасности. Новые платежные системы создают внешние эффекты, которые влияют на повседневную жизнь граждан и могут поставить под угрозу цели национальной безопасности страны. Например, они могут ограничить способность США отслеживать трансграничные потоки и применять санкции. В долгосрочной перспективе отсутствие лидерства и установления стандартов со стороны США может иметь геополитические последствия, особенно если Китай и другие страны сохранят свое преимущество первопроходца в разработке CBDC[3].

[1] The Fed is falling behind as other central banks leap ahead on digital currencies, January 25, 2024 URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-fed-is-falling-behind-as-other-central-banks-leap-ahead-on-digital-currencies/

[2] New Atlanticist
The Fed is falling behind as other central banks leap ahead on digital currencies, January 25, 2024 URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-fed-is-falling-behind-as-other-central-banks-leap-ahead-on-digital-currencies/

[3] New Atlanticist
The Fed is falling behind as other central banks leap ahead on digital currencies, January 25, 2024 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-fed-is-falling-behind-as-other-central-banks-leap-ahead-on-digital-currencies/

Статья «Practice Makes Perfect: What China Wants from its Digital Currency in 2023», опубликованная на сайте Atlantic Council, посвящена анализу китайских усилий по внедрению цифрового юаня (e-CNY) в 2023 году[1]. В ней рассматриваются как внутренние, так и международные аспекты цифровой валюты, а также ключевые цели Китая по увеличению ее использования. Китай занимает передовые позиции в этой области, начиная исследования в 2014 году и проводя пилотные испытания с 2019 года, что подтверждает его лидерство в развитии цифровых валют. В январе 2022 года была выпущена пилотная версия приложения для цифрового юаня, что стало важным шагом к его распространению и интеграции в существующие платежные системы.

Автор статьи «Исследование цифрового юаня, создающего новую систему трансграничных платежей», Лю Лянцянь, отмечает, что «под влиянием геополитической конкуренции международная клиринговая система Swift постепенно стала инструментом финансовых санкций в руках развитых стран, таких как США». Традиционная система также сталкивается с другими проблемами, такими как высокая стоимость проведения транзакций, низкая скорость клиринга и частые задержки в работе из-за различий в часовых поясах и банковских операциях. Примером может служить то, что «лишь 89% транзакций Swift обрабатываются в течение одного часа, а некоторые переводы могут занимать несколько дней или даже недель»[2].

Существует два типа CBDC: розничные CBDC (rCBDC) и оптовые CBDC (wCBDC). rCBDC используется широкой публикой для коммерческих и одноранговых транзакций. Например, rCBDC можно использовать для покупки чашки кофе. wCBDC используется финансовыми учреждениями для расчетов по межбанковским и ценным бумагам. Его использование сопоставимо с межбанковскими транзакциями с резервами центрального банка.

---

[1] Ananya Kumar, "Practice Makes Perfect: What China Wants from its Digital Currency in 2023", Atlantic Council, URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/practice-makes-perfect-what-china-wants-from-its-digital-currency-in-2023/

[2] Лю Лянцянь, «Международные финансы», выпуск 5, 2024 г. URL: https://m.mpaypass.com.cn/news/202407/16093848.html

С операционной и технической точки зрения основная особенность цифрового юаня заключается в его двухуровневой операционной структуре. Центральный банк сначала выпускает цифровой юань и обменивает его с коммерческими банками или другими операционными учреждениями. Затем эти учреждения распространяют его среди широкой публики, то есть проводят вторичный обмен. Важной характеристикой такой системы является контролируемая анонимность — пользователи могут проводить анонимные транзакции, но при необходимости государственные органы могут отслеживать и контролировать операции для предотвращения незаконной деятельности.

Цифровой юань анонимен между государственными и коммерческими банками, но центральный банк может отслеживать его поток, что обеспечивает лучшую балансировку. двойная потребность в защите конфиденциальности и предотвращении рисков.

Гоу Минъян сообщает в своей статье, что 18 марта 2024 года Народный банк Китая официально опубликовал «Руководство по цифровым платежам в юанях для иностранных лиц в Китае»[1]. Согласно руководящим принципам, иностранные посетители Китая могут загрузить цифровое приложение. Различаются четыре типа анонимных кошельков с помощью местных номеров мобильных телефонов, есть возможность онлайн привязать зарубежные банковские карты или подать заявку на получение внутренних банковских карт. Зарубежная версия приложения Digital RMB APP в настоящее время поддерживает номера мобильных телефонов в более чем 210 странах.

В своей статье автор сообщал, что в «Отчете о работе правительства» в 2024 году с помощью цифрового юаня предлагается развивать технологическое финансирование, «зеленое» финансирование, инклюзивное финансирование, пенсионное финансирование и цифровое финансирование. Сельскохозяйственный банк

[1] «Гоу Минъян, «Пилотный проект цифрового юаня делает еще один шаг вперед», Синьхуанет 31.05. 2024 г
URL: http://www.news.cn/tech/20240531/32051567efeb419095757e107736cfc4/c.html

Китая предоставляет пожилым пользователям в домах престарелых Хучжоу цифровые кошельки. Банк Китая проведена выплата первой цифровой субсидии в юанях для сферы услуг по уходу за пожилыми людьми в Сучжоу. Пекине, Чэнду, Циндао, Шэньчжэне и других местах были реализованы цифровые решения для управления фондами с предоплатой по смарт-контрактам в юанях[1].

Согласно информации Лю Ин, 5 июня 2024 года совместно с Инновационным центром Банка международных расчетов (Гонконг), Банком Таиланда (Банк Таиланда), Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов был построен Многосторонний мост цифровой валюты Центрального банка (Часть 2). Эмирейтс, Научно-исследовательский институт цифровой валюты Народного банка Китая и Валютное управление Гонконга объявили о том, что он перешел на стадию минимального жизнеспособного продукта (MVP)[2].

Стратегия Китая направлена на продвижение цифровой валюты как на внутреннем, так и на международном уровне, что подтверждается активным развитием инфраструктуры и проведением пилотных испытаний. На сегодняшний день Китай использует две модели проведения транзакций с цифровым юанем в трансграничных расчетах: двустороннее сотрудничество и валютный моста (mBridge), которая позволяет банкам разных стран проводить прямые расчеты через сети CBDC.

Необходимо продолжать работу над развитием инфраструктуры, нормативно-правовой базы и международного сотрудничества. Регулирование остается одной из ключевых проблем, поскольку координация правовых норм между различными юрисдикциями и защита суверенитета национальных валют требуют решения.

---

[1] Гоу Минъян, «Пилотный проект цифрового юаня делает еще один шаг вперед», Синьхуанет 31.05. 2024 г
URL: http://www.news.cn/tech/20240531/32051567efeb419095757e107736cfc4/c.html

[2] Лю Ин, “Сценарии применения цифровых юаней являются «новыми»: поездка в метро за один цент, трансграничные платежи…”, Экономический обозреватель, Опубликовано на официальном аккаунте Beijing Economic Observer 13 сентября 2024 г., 11:54. https://new.qq.com/rain/a/20240913A03PFO00

Во-первых, важно учитывать не только инновации в системе трансграничных платежей, но и совместимость с существующими системами. Для этого необходимо, чтобы трансграничные платежные системы CBDC в разных странах следовали одинаковым техническим стандартам. Это включает стандарты обмена сообщениями, протоколов связи, а также аппаратную и программную инфраструктуру. Китай, обладая передовыми технологиями в области разработки цифровых валют, может предложить свой опыт и стандарты в рамках многосторонних организаций, таких как G20 и RCEP.

Во-вторых, стандартизация процессов и терминологии в сфере трансграничных платежей требует усовершенствования существующих систем. Например, стандарт ISO 20022[1] является признанным международным стандартом для обмена сообщениями, который применяется в развивающихся сетях и моделях трансграничных платежей. Китай должен активно способствовать внедрению этого стандарта в системы CBDC, что обеспечит более тесную взаимосвязь различных платежных платформ и ускорит интеграцию цифрового юаня с международными стандартами.

Кроме того, для успешного функционирования трансграничной платежной системы необходимо совершенствование нормативно-правовой базы. Необходимы меры по усилению регулирования в таких областях, как проверка личности, защита конфиденциальности, безопасность транзакций и отслеживание финансовых операций. Также важен технический надзор, который позволит управлять рисками, связанными с трансграничными платежами. Использование технологий блокчейна, смарт-контрактов и цифровых ключей позволит обеспечить более высокий уровень безопасности транзакций и передачи данных. Совместное управление рисками, основанное на функциональной совместимости платежных систем, также может снизить системные риски, связанные с

[1] Swift accepts community request to start ISO 20022 migration in March 2023 Standards, 27 October 2022
https://www.swift.com/news-events/news/swift-accepts-community-request-start-iso-20022-migration-march-2023?utm_source=chatgpt.com

глобальными системно значимыми институтами, участвующими в проектах, таких как mBridge.

Наконец, для создания эффективной системы необходимо интегрировать институциональный и технический надзор. Это позволит разработать четкие правила и стандарты, которые будут способствовать безопасной работе цифрового юаня, улучшению технических стандартов и управлению рисками.

В Казахстане также ведется активная работа по созданию и внедрению цифровой валюты. Цифровой тенге, - в Казахстане выделен в отдельную группу цифровых объектов. В сентябре 2023 года Национальный банк Казахстана учредил Национальную платежную корпорацию для реализации этой инициативы[1]. Согласно п.1 ст. 127 Гражданского кодекса Республики Казахстан[2], тенге является официальной денежной единицей страны. Цифровой тенге, как отмечается, будет официальной денежной единицей, средством платежа и обязательством Национального банка Республики Казахстан (НБРК).

У владельцев цифрового тенге будет право требовать его обмена на наличные или безналичные тенге. Однако для полноценного функционирования цифрового тенге необходимо решить его правовой статус. В частности, это требует внесения изменений в законодательство, включая ст. 1 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке РК»[3], а также включения цифрового тенге в перечень объектов гражданских прав в Гражданском кодексе.

Кроме того, предстоит расширить правовые положения о расчетах. Это касается внесения дополнений в Законы Республики

[1] ОТЧЕТ Национального Банка Республики Казахстан за 2023 год https://www.nationalbank.kz/file/download/101823

[2] Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.01.2024 г.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061

[3] Постановление Президента Республики Казахстан от 30 марта 1995 г. № 2156 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, «О Национальном Банке Республики Казахстан»«. Электронный ресурс. URL: https://online.zakon.kz/

Казахстан «О платежах и платежных системах»[1] и «О Национальном Банке РК»[2], которые должны определить новые функции НБРК в части выпуска и обращения цифровой валюты.

Цифровой тенге упрощает государственные расходы, отмечая бюджетные средства для целевого использования и обеспечивая контроль и прозрачность процесса. В 2023 году созданы два контура платформы цифрового тенге: промышленного и экспериментального или исследовательского (НИОКР)[3].



Рис. 1 “Денежный цветок” финансовых инструментов, “Денежный цифровой цветок” с учетом децентрализованной финансовой системы.

Цифровой тенге станет новой формой обязательств Национального Банка Республики Казахстан (НБРК), сочетая свойства наличных и безналичных денег и раскрывая новые функциональные возможности для экономических агентов. Цифровой тенге будет выпускаться в виде уникальной цифровой последователь-

[1] Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.02.2024 г.). Электронный ресурс. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38213728.

[2] Постановление Президента Республики Казахстан от 30 марта 1995 г. № 2156 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, «О Национальном Банке Республики Казахстан»«. Электронный ресурс. URL: https://online.zakon.kz/

[3] Национальный Банк Республики Казахстан. Цифровой тенге. Электронный ресурс. URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge.

ности. НБРК рассматривает различные технологические подходы для платформы, включая операции без интернета. Цифровой тенге определяется как цифровая валюта на основе четырех параметров: эмиссия центральным банком, форма, доступность и технология расчетов.

Различия в стратегиях регулирования в разных юрисдикциях могут значительно ограничить возможности использования CBDC для улучшения трансграничных платежей. Когда цифровая валюта центрального банка (CBDC) переводится между странами или регионами для осуществления трансграничных транзакций, важно соблюдать правовые и нормативные требования обеих сторон, включая меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти требования могут существенно отличаться в различных юрисдикциях, что усложняет процесс и создает правовые барьеры.

Эффективная реализация беспрепятственных трансграничных платежей с помощью CBDC требует высокой степени координации в правовой и нормативной сферах. Однако законодательные акты, регулирующие CBDC, в большинстве стран остаются неясными. Большинство центральных банков пока не получили соответствующих юридических разрешений для использования CBDC в таких контекстах. Создание суверенной цифровой валюты, предназначенной для трансграничных платежей, сталкивается с рядом правовых и нормативных вызовов, которые необходимо преодолеть для успешного внедрения этой технологии на международном уровне.

Столкнувшись с влиянием CBDC, чтобы сохранить лидирующие позиции в области трансграничных платежей, Swift не заняла негативную позицию и активно разрабатывает решения для межсетевого взаимодействия CBDC. В 2022 году Swift использовала стандарт ISO 20022 для разработки CBDC на основе различных блокчейнов и соединительных шлюзов для взаимодействия CBDC с существующими платежными системами, а также провела испытание в песочнице на первом этапе. В 2023 году Swift запустил вто-

рой этап тестирования в «песочнице», сосредоточив внимание на новых сценариях применения, таких как расчеты по ценным бумагам и торговое финансирование. В тестировании приняли участие 38 учреждений, включая центральные банки, коммерческие банки и рыночную инфраструктуру[1]. В марте 2024 года Swift объявила о результатах второго этапа тестирования в песочнице, который подтвердил огромный потенциал решения в упрощении и ускорении торговых процессов и достижении эффективных валютных расчетов. Swift планирует создать «платформу взаимосвязи цифровых валют центральных банков» в ближайшие один-два года, чтобы гарантировать, что CBDC в разных странах могут использоваться вместе, даже если они основаны на разных базовых технологиях или протоколах, чтобы снизить риск децентрализация платежной системы и обеспечение беспрепятственных платежей в режиме реального времени[2].

CBDC является неизбежным результатом непрерывной эволюции денежной системы и практической необходимостью развития цифровой экономики. CBDC должен быть создан и улучшен, чтобы поддерживать свой правовой статус; активно участвовать в цифровом управлении; ускорить реализацию многосценарного охвата и расширить многофункциональные приложения, а также усилить защиту пользовательских данных и безопасность конфиденциальности; технические и институциональные аспекты.

Для успешной реализации цифровой трансформации требуются не только передовые технологические решения, но и политическая поддержка, проведение правовых реформ и развитие цифровых навыков у населения и государственных служащих. Устранение правовых и технических барьеров, создание много-

[1] Swift accepts community request to start ISO 20022 migration in March 2023 Standards, 27 October 2022
https://www.swift.com/news-events/news/swift-accepts-community-request-start-iso-20022-migration-march-2023?utm_source=chatgpt.com

[2] Reuters, SWIFT planning launch of new central bank digital currency platform in 12-24 months, By Marc Jones, March 27, 2024
https://www.reuters.com/business/finance/swift-planning-launch-new-central-bank-digital-currency-platform-12-24-months-2024-03-25/?utm_source=chatgpt.com

функциональных платформ и повышение цифровой грамотности населения являются необходимыми условиями для полного раскрытия потенциала цифровых технологий в государственном управлении. В конечном итоге, успешная цифровизация способствует укреплению доверия между государством и обществом, устойчивому развитию и повышению эффективности управления.

Никто не захочет передавать свои личные данные, поэтому каждое государство развивает собственные облачные решения. Это стало новой формой технологической независимости. Однако сложно представить ситуацию, при которой военные действия охватывают всю территорию страны. Даже если у вас есть два-три центра хранения данных, блокчейн-технологии выбираются именно потому, что для нарушения работы потребуется уничтожить все компьютеры, подключенные к интернету. В таком случае, если разразится мировая война, может возникнуть ситуация, когда придется вернуться к использованию бумажных каталогов. Эти страхи, касающиеся безопасности данных, зачастую необоснованны.

То же самое можно сказать о финансовой системе и внедрении цифрового тенге или других цифровых валют. Страхи у людей возникают из-за возможности возврата к наличным расчетам. Однако в современных условиях валюта является такой же государственной услугой для граждан. Граждане могут подключаться к системе по установленному курсу для совершения сделок как внутри страны, так и на международном уровне. Если вы законопослушный гражданин, то внедрение цифрового тенге обеспечит дополнительную защиту от мошенников, которые могут попытаться завладеть вашими сбережениями.

Средства цифровизации государственного управления можно разделить на два типа: текущие (реальные) и перспективные. На начальном этапе предпочтительно использовать более понятные и испытанные инструменты, такие как информационные системы, систематизирующие и оптимизирующие рабочие процессы. Эти инструменты включают программное обеспечение для управления данными, облачные сервисы, веб-порталы и другие ресурсы, обе-

спечивающие доступ к информации и коммуникациям. Перспективные средства включают технологии искусственного интеллекта (нейросети, робототехнику), интернет вещей и другие инновации, которые могут значительно повысить эффективность государственного управления.

Согласно информации Счетной палаты Российской Федерации предоставленной в отчете "Цифровая трансформация государственного управления: Кейсы и лучшие практики" в 2022 году, глобальный экономический эффект от цифровой трансформации органов государственного управления может достигать 1 трлн долл. США в год[1]. Значение цифровых технологий для современного государственного управления невозможно переоценить, но их внедрение сопряжено с рядом правовых рисков. Среди основных проблем — большое количество одновременно действующих нормативных актов с различным статусом, регулирующих процесс цифровизации, а также отсутствие единства в целях, задачах и мерах их достижения в основополагающих документах. Для успешной цифровизации государственного аппарата необходима не только четкая законодательная база, но и системный подход к координации целей, задач и методов их достижения, а также постоянный мониторинг и адаптация используемых технологий.

2.2 Современные методы регулирования взаимодействия государственного аппарата и гражданского общества в цифровой среде

«Информация - кислород демократии. Если люди не знают, что происходит в обществе, если действия тех, кто правит страной, не известны ее гражданам, население не может принимать осмысленного участия в жизни общества. Информация является не только необходимостью для граждан; без нее немыс-

[1] Digital-Transformation-of-Public-Sector-Cases-and-Best-Practices
https://digital.intosairussia.org/docs/Digital-Transformation-of-Public-Sector-Cases-and-Best-Practices-rus.pdf

лимо демократическое устройство государства» (Международная организация «Артикль 19»)[1].

Цифровые технологии должны играть особую роль в развитии демократии и соблюдении прав человека, способствуя повышению гражданской активности, участию в политической жизни и росту социальной ответственности. Технологии могут стать фундаментальной движущей силой перемен, меняя экономику, управление и гражданское общество, что оказывает влияние на общественное и государственное развитие. Международный опыт цифровой трансформации государственного аппарата предоставляет новые возможности для людей, создаются цифровые платформы для политических целей, открываются новые способы контроля за действиями властей, и совершенствуются коммуникативные практики.

Однако цифровая трансформация также порождает новые вызовы и риски, связанные с безопасностью и правами человека. У государства и гражданского общества могут быть как общие, так и различающиеся задачи и приоритеты в этой сфере. С одной стороны, граждане стремятся к прозрачности, доступности информации и большему контролю над государственными институтами. С другой стороны, государственные органы могут поставить приоритет на безопасность, регулирование и защиту данных. Поэтому возникает необходимость в четком определении приоритетов как для гражданского общества, так и для государства в условиях цифровизации.

Еще одной проблемой с которой сталкивается государственный аппарат и гражданское общество - анонимность и непрозрачность данных, которые используются при принятии государственных решений. В условиях массового применения технологий, автоматически собирающих и обрабатывающих большие объемы данных (big data), становится практически невозможно определить, кто является источником или автором этих данных. Информация поступает от различных программных продуктов, и нередко сложно установить её происхождение и достоверность. Сегодня мы имеем доступ к огромным массивам статистической инфор-

[1] Article19, Digital rights https://www.article19.org/issue/digital-rights/

мации, включая данные о визуальных и эмоциональных реакциях пользователей, вовлеченных в общественные процессы. Это вызывает серьёзный вопрос: насколько правомерно использование таких данных и не нарушаются ли при этом права человека?

Подобные вопросы всё чаще решаются в международных судах, так как даже Верховный суд, не всегда может обеспечить защиту прав человека, особенно когда речь идет о нарушениях со стороны государства.

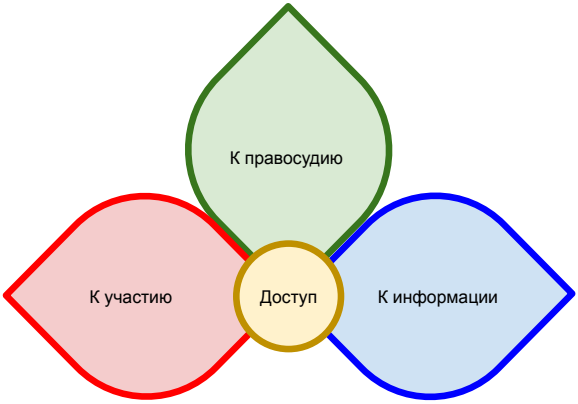
Для сравнения можно рассмотреть опыт США, где граждане могут судиться с государством или штатом, и такие дела нередко решаются в интересах обеих сторон. Это подход, который может быть полезен и в Казахстане. Например, ситуация с петициями по утилизации автомобилей в РК: несмотря на значительное количество граждан, выразивших свое мнение, механизмы сбора подписей и правоприменительные процедуры не обеспечили должной реакции со стороны государства. В результате мнение большого числа людей было проигнорировано, а проблема осталась нерешенной.

Таким образом, внедрение технологических решений должно сопровождаться правовыми рамками, которые не только будут защищать граждан и обеспечивать прозрачность процесса принятия решений, но и согласовывать приоритеты государства и общества. Это необходимо для того, чтобы технологические усовершенствования способствовали развитию демократии, защите прав человека и поддержанию общественной стабильности, минимизируя риски, связанные с цифровыми технологиями.

В условиях цифровой трансформации государство и гражданское общество сталкиваются с важными задачами, требующими совместных усилий. Для государства приоритетными направлениями являются контроль за внутренней ситуацией, улучшение взаимодействия с обществом, сокращение бюрократии и повышение эффективности государственных учреждений за счет предоставления цифровых услуг. Гражданское общество, в свою очередь, стремится к расширению возможностей контроля за деятельностью государственных органов, активному взаимодействию с властью

и влиянию на принятие решений в интересах общества и каждого гражданина.

Рис. 1. Принципы гражданского участия



Источник: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/kz/7076-18240.pdf

Ключевым понятием в этих процессах является доступ. Государство обязано создать условия для открытого доступа к информации, приняв соответствующие законы и механизмы. Однако важна и активная позиция самих граждан и их объединений, которые должны использовать этот доступ для участия в управлении государством. Право на доступ к информации — одно из базовых прав в демократическом обществе, оно позволяет гражданам не только защищать свои интересы, но и участвовать в общественных делах, а также контролировать деятельность государственных органов, следить за экономикой, экологией и другими важными аспектами жизни общества.

По мнению Баранова, методы гражданского участия делятся на три категории: публичные, непубличные и экспертные. Публичные методы включают участие всех заинтересованных сторон в обсуждении общественно важных проблем, что помогает выявить и обсудить их. Непубличные методы направлены на создание общественного резонанса и привлечение внимания к важным вопросам. Экспертные методы предполагают участие специалистов,

результаты их работы становятся основой для рекомендаций, но не обязательны для принятия решений. Экспертные подходы особенно важны для анализа сложных проблем и поиска решений.[1]

Задача электронного правительства — предоставить гражданам быстрый и удобный доступ к государственным услугам, а также гарантировать их участие в управлении государством через реализацию конституционных прав. Этот процесс невозможен без открытого доступа к информации. Электронное правительство тесно связано с понятием электронной демократии, которая предполагает активное участие граждан в принятии решений с помощью цифровых технологий. Эти два понятия, электронное правительство и электронная демократия, развиваются вместе, предоставляя гражданам новые возможности для взаимодействия с государством и влияния на процессы управления.[2]

Право на доступ к информации в национальном законодательстве впервые оформляется в Швеции в 1766 году. В Финляндии, такой закон был принят в 1951 году. В США в 1966 году принят закон «О свободе информации». Пять других стран приняли законы, разрешающие публичный доступ к правительственным записям Дания и Норвегия приняли законодательство в 1970 году; Австрия — в 1974 году; Голландия и Франция последовали их примеру в 1978 году.[3]

Со временем, с укреплением роли СМИ и возросшей потребностью в информировании общества, сформировалась основа для современного понимания права на информацию.

---

[1] Баранов Н.А. Открытость vs безопасность: приоритеты для государства и гражданского общества в условиях цифровизации. Управленческое консультирование. 2019;(10):28-36. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-10-28-36

[2] Г. Кужукеева (гл. 1, 5, 7), Ю. Натарова (гл. 2,3,4), Г. Красильникова (гл. 6) Под общей редакцией Г. Красильниковой. Пособие для граждан по доступу к информации, 76 стр., Астана https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/kz/7076-18240.pdf

[3] The Federal Freedom of Information Act (О свободе информации: Закон США от 20 июня 1966 г.). Свод законов США. Раздел 5 /// URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020192
https://www.justice.gov/oip/blog/foia-update-information-policy-around-world

Важно отметить, что право на информацию шире, чем просто право на доступ к ней. Право на доступ предоставляет возможность получать и знакомиться с информацией, тогда как право на информацию охватывает также её использование, переработку и другие действия, включая применение технологий. С развитием цифровизации право на информацию приобретает еще более широкий смысл, включая действия с данными в виртуальной среде, в информационных системах.

Для обеспечения устойчивого развития и инклюзивности необходимо обеспечить доступ к информации. А для того, чтобы право на доступ к информации было реализовано, необходимо: закрепление принципов открытости в деятельности государственных органов в нормативно-правовых актах; наложение на соответствующих должностных лиц обязанности предоставить информацию; наличие санкции за незаконный отказ в предоставлении информации[1].

В первом пункте статьи 20 Конституции Республики Казахстан закреплено: «Свобода слова и творчества гарантируется. Цензура запрещается»[2]. Во втором пункте утверждается право на свободное получение и распространение информации любыми способами, не запрещенными законом. Третий пункт устанавливает ограничения на это право: «Не допускаются пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности Республики, подрыв государственной безопасности, война, а также пропаганда социального, расового, национального, религиозного, сословного или родового превосходства, культа жестокости и насилия».

Следует отметить, что, как право на информацию в советский период не было закреплено в нормативно-правовых актах, а лишь рассматривалось научным сообществом теоретически в рамках политических прав граждан, так и в наши дни цифровые права граждан не получили полного отражения в законодательстве. Подобно тому, как информационные права ранее регулировались кос-

[1] https://www.article19.org/issue/digital-rights

[2] Конституция Республики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.

венно, цифровые права сегодня также регулируются по аналогии с существующими нормами, оставляя значительную часть правоотношений в цифровой сфере вне правового поля.

В пункте 1 статьи 18 Конституции Республики Казахстан предусмотрено: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства.» Пункт 2 закрепляет право каждого на тайну личных вкладов, сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, при этом ограничения этого права допускаются лишь в случаях и порядке, прямо установленных законом. Пункт 3 устанавливает обязанность государственных органов, общественных объединений, должностных лиц и средств массовой информации обеспечивать каждому гражданину возможность ознакомиться с документами, решениями и источниками информации, затрагивающими его права и интересы[1].

Порядок получения информации гражданами и организациями регулируется Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее – АППК), утвержденным Кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI[2].

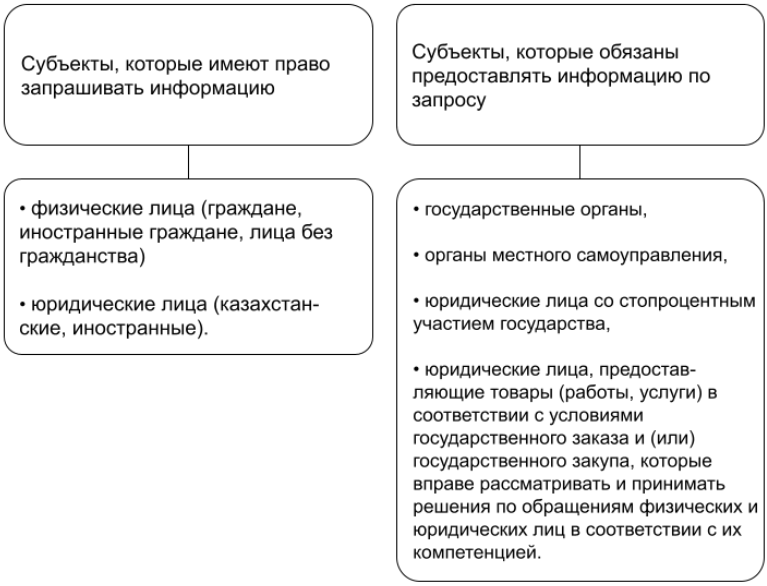
В соответствии с положениями АППК, определены лица, которые обязаны предоставлять информацию (субъекты, рассматривающие обращения), а также установлены категории граждан и организаций, имеющих право на запрос информации. Кодекс регулирует порядок подачи и рассмотрения обращений, сроки предоставления ответов, а также права и обязанности сторон в рамках административных процедур[3].

---

[1] Конституция Республики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.

[2] АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI.
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350

[3] АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI.
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350



Источник: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/kz/7076-18240.pdf

Ограничения права на доступ к информации, предусмотрены в пункте 1 статьи 39 Конституции: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения»[1]. В Казахстане приняты законы которые определяют права, обязанности и ограничения к доступу информации в разрезе отраслей.

[1] Конституция Республики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.

Источник права	Ограничения на доступ к информации
Административный процедурно-процессуального кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI ЗРК Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350?utm_source=chatgpt.com	Доступ к информации может быть ограничен в случаях, предусмотренных законодательством.
Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года № 221-III ЗРК https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000221_?utm_source=chatgpt.com	Ограничения могут быть связаны с защитой персональных данных или государственной тайной.
Закон Республики Казахстан от 19 июня 2024 года № 93-VIII «О масс-медиа» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38665430	Доступ к информации ограничивается, если она составляет государственную тайну или нарушает права и интересы граждан.
Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.08.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38665430	Ограничения связаны с защитой персональных данных и государственной безопасности.
Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-I «О государственных секретах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1012633	Доступ строго регламентирован и предоставляется только уполномоченным лицам.
Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.08.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788	Ограничений нет, за исключением актов, содержащих государственные секреты.

Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36786682	Доступ ограничивается в целях защиты государственной тайны и служебной информации.
Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II Об электронном документе и электронной цифровой подписи (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1035484	Защита информации регулируется в соответствии с законодательством о защите данных и конфиденциальности.
Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 О выборах в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004029	Ограничения связаны с защитой частной жизни кандидатов и охраной порядка проведения выборов.
Конституционный закон Республики Казахстан от 16 октября 1995 года № 2529 О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003961	Доступ к закрытым заседаниям и служебной информации может быть ограничен.
Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.09.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021546	Ограничения могут быть связаны с государственными тайнами или конфиденциальной информацией.

Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30661723	Ограничений нет, кроме случаев защиты конфиденциальной информации компаний.
Закон о Национальном архивном фонде и архивахЗакон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года № 326-I О Национальном архивном фонде и архивах (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37457056&doc_id2=1011878&compare=1	Доступ к некоторым архивным данным может быть ограничен, если они содержат государственные или коммерческие секреты.
Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.10.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854&show_di=1	Ограничения могут касаться коммерческой тайны и защиты персональных данных.
Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года № 155-VII «О прокуратуре» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2023 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31771762	Ограничения касаются следственных действий и другой информации, которая может нарушить ход правосудия.
Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207-III «О культуре» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30081960	Доступ может быть ограничен в случаях защиты интеллектуальной собственности и государственной тайны.

В законодательстве предусмотрены следующие виды запросов на получение информации от государственным органам.

Вид запроса	Определение
Обращение	Направленное субъекту, рассматривающему обращение, или должностному лицу индивидуальное или коллективное письменное, устное либо в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью, предложение, заявление, жалоба, запрос или отклик.
Предложение	Рекомендация лица по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества.
Заявление	Ходатайство лица о содействии в реализации его прав и свобод или прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов, недостатках в работе субъектов, рассматривающих обращения, или критика их деятельности.
Жалоба	Требование лица о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов, об устранении неправомерных действий или бездействия должностных лиц, а также отмене незаконных решений субъектов.
Запрос	Просьба лица о предоставлении информации по интересующим вопросам личного или общественного характера.
Отклик	Выражение лицом своего отношения к проводимой государством внутренней и внешней политике, а также к событиям и явлениям общественного характера.

За непредоставление информации предусмотрена ответственность:

Вид ответственности	Статьи
уголовная	Статья 141. «Нарушение равноправия граждан», Уголовный кодекс РК https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252
гражданская	Статья 9. «Защита гражданских прав», Гражданский кодекс РК, https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061
административная	Статья 84. «Отказ в предоставлении физическому лицу информации, а равно незаконное ограничение права на доступ к информационным ресурсам», Кодекс РК об административных правонарушениях https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399

дисциплинарная	Статья 28. «Ответственность государственных служащих», Закон РК «О государственной службе» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36786682
материальная	Глава 14. «Материальная ответственность сторон трудового договора»Трудовой кодекс Республики Казахстан, https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832

Казахстан активно развивает свои цифровые инициативы, что делает его одним из лидеров в этой области в Центральной Азии. Одним из ключевых элементов цифровой экосистемы является правительственный портал eGov.kz, который обеспечивает доступ граждан к государственным услугам в онлайн-формате. Этот портал стал основой для создания более эффективной системы управления и взаимодействия между государством и гражданами.



Источник: На основе данных egov.kz



Из Доклада о человеческом развитии за 2023–2024 годы ПРООН: “Перед нами открываются огромные возможности. Мы знаем о глобальных проблемах, с которыми сталкивается человечество, и понимаем, кто пострадает от них больше всего. Мы также осознаем, что человечество столкнется с другими вызовами, которые невозможно предсказать сегодня. Мы понимаем, какие направления развития обеспечивают наилучшие возможности для сохранения мира, всеобщего процветания и устойчивого развития, и как преодолеть множество факторов неопределенности и взаимосвязанных «сюрпризов» планетарного масштаба. У нас есть беспрецедентное богатство, знания и технологии, о которых наши предки не могли и мечтать. При справедливом распределении и использовании они могут помочь сделать смелый и необходимый выбор в пользу мира, устойчивого и инклюзивного развития, от которого зависит будущее человечества… Перед лицом возникающих вызовов перспектива, ориентированная на будущее, дает надежду и наполняет творческими силами[1]. В конечном итоге

[1] Г. Кужукеева (гл. 1, 5, 7), Ю. Натарова (гл. 2,3,4), Г. Красильникова (гл. 6) Под общей редакцией Г. Красильниковой. Пособие для граждан по доступу к информации, Астана
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/ hdr2023-24snapshotru.pdf

будущее человечества зависит от того, как мир использует свои возможности для решения текущих и будущих вызовов.

Всеобщая декларация прав человека[1] была принята 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в Париже. Этот документ стал важным шагом в международной защите прав человека, провозгласив основные права и свободы, которые должны быть обеспечены каждому человеку. Казахстан ратифицировал Всеобщую декларацию прав человека 2 марта 1992 года, когда страна стала членом ООН. Согласно статье 19 Всеобщая декларация прав человека "Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ"[2]. По мнению Утяшева М.М. данная норма предусматривает не право на информацию в классическом смысле, а указывает на право на убеждение, из которого вытекает свобода, т.е. возможность совершать действия, связанные с информацией[3].

Международный Пакт о гражданских и политических правах [4]был ратифицирован Казахстаном в 2005 г. Статья 19 Международного Пакта о гражданских и политических правах закрепляет, что «каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений». Она также устанавливает, что «каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, уст-

[1] Всеобщая декларация прав человека. Принята 10 декабря 1948 г. // URL: https://www.ohchr.org/ru/universal-declaration-of-human-rights/illustrated-universal-declaration-human-rights

[2] Всеобщая декларация прав человека. Принята 10 декабря 1948 г. // URL: https://www.ohchr.org/ru/universal-declaration-of-human-rights/illustrated-universal-declaration-human-rights

[3] Утяшев М. М. Права и свободы человека в системе общечеловеческих ценностей // Вестник Башкирского университета. 2009. Т. 14. № 3-1. С. 1247.

[4] Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят 16 декабря 1966 г. // URL: un.org

но, письменно или посредством печати, художественных форм выражения или иными способами по своему выбору».

Вместе с тем, статья оговаривает, что реализация этих прав может быть ограничена. Ограничения допустимы только в случаях, «установленных законом и являющихся необходимыми для: a) уважения прав и репутации других лиц; b) охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения».

Статья 20 Международного Пакта о гражданских и политических правах направлена на предотвращение распространения информации, способной спровоцировать войны, ненависть или насилие. В ней установлено: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом». Также подлежит запрету «всякое выступление, направленное на национальную, расовую или религиозную ненависть, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию». Эти меры необходимы для предотвращения эскалации напряженности в обществе и защиты уязвимых групп от угроз и конфликтов, вызванных такой риторикой.

Право на убеждения имеет публично-правовую природу и основывается на политических принципах. Это право позволяет каждому человеку выполнять действия, связанные с информацией, включая ее распространение, особенно если она касается общественно важных вопросов. Право на убеждения поддерживает свободу выражения и способствует открытому обмену мнениями в обществе.

Важным положением этого акта является подчеркивание трансграничной природы информации, которая не сталкивается с формальными препятствиями при ее передаче и распространении. Это можно трактовать как юридическую презумпцию, поскольку информация, как нематериальный объект, не имеет заранее установленных границ для ее распространения. Распространение информации полностью зависит от тех, кто владеет ею и передает ее.

В современном мире список запрещенной к распространению информации значительно расширился, а правовые режимы ее обо-

рота и ограничения регулируются на международном, региональном и национальном уровнях. Несмотря на сохранение права на свободу слова, граждане могут распоряжаться информацией только в рамках действующего законодательства, не нарушая общественные интересы. В сфере частного регулирования ограничения и механизмы передачи информации все еще нуждаются в более детальной разработке, особенно с учетом стремительного развития информационных технологий и их интеграции в повседневную жизнь.

Участие населения в управлении территорией декларируется почти во всех правовых документах современных стран, в том числе и в Казахстане, хотя далеко не всегда эти декларации обеспечены механизмом их воплощения.

С переходом от централизованной системы управления к рыночной, базирующейся на учете потребностей всех элементов рынка, в том числе и населения — принципе, без которого экономика просто не сможет развиваться — граждане получили право участвовать в процессе принятия и реализации решений на разных его стадиях. В мировой практике считается, что общественность должна участвовать в принятии решений, касающихся развития сообщества и социальных услуг. Это способ реализации всего потенциала сообщества и направления ресурсов в те сферы, которые население считает главными. При этом власть будет способна оперативно реагировать на разнообразные потребности населения[1].

В качестве вывода можно отметить, что эффективное гражданское участие строится на трех базовых принципах. Прежде всего, это доступ к информации, который обеспечивает открытость и прозрачность всех процессов для максимально широкого круга граждан. Далее, доступ к участию, дающий каждому гражданину возможность добровольно участвовать в принятии решений и влиять на них. И наконец, доступ к правосудию, который гарантирует

[1] Г. Кужукеева (гл. 1, 5, 7), Ю. Натарова (гл. 2,3,4), Г. Красильникова (гл. 6) Под общей редакцией Г. Красильниковой. Пособие для граждан по доступу к информации, Астана
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/kz/7076-18240.pdf

защиту прав граждан и восстановление справедливости в случае их нарушения. Эти принципы создают основу для активного и осознанного участия общества в управлении и развитии государства.[1]

В условиях новой реальности на пользователя действуют разные правовые системы – физическое местоположение и субъекта предоставляющего цифровые услуги.

В игровой индустрии используются цифровые активы, такие как предметы внутриигрового инвентаря или NFT (невзаимозаменяемые токены), которые могут передаваться из одной игры в другую при помощи технологии блокчейн. Это позволяет, например, использовать один и тот же цифровой костюм персонажа в различных игровых мирах. В финансовом секторе, благодаря интероперабельности блокчейнов, пользователи могут легко переводить криптовалюты между разными сетями, а также на платформах цифровой экономики обменивать различные типы токенов, стейблкоинов и цифровые валюты центральных банков.

Интероперабельные активы открывают новые возможности для сотрудничества и создания ценности в различных сферах. Они способствуют упрощению и оптимизации процессов, облегчая интеграцию разнородных систем и ускоряя цифровую трансформацию в различных отраслях.

В зависимости от применяемых подходов для определения цифровых активов в различных странах, регулируются различные виды отношений, возникающих у субъектов. Общим для всех этих объектов является цифровая форма и возможность проведения операций с целью получения прибыли физическими и юридическими лицами.

Одновременно с этим, важную роль в современном цифровом мире играет таксономия цифровых активов. В зависимости от применяемых подходов для определения цифровых активов в раз-

[1] Г. Кужукеева (гл. 1, 5, 7), Ю. Натарова (гл. 2,3,4), Г. Красильникова (гл. 6) Под общей редакцией Г. Красильниковой. Пособие для граждан по доступу к информации, Астана
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/kz/7076-18240.pdf

личных странах, регулируются различные виды отношений, возникающих у субъектов. Общим для всех этих объектов является цифровая форма и возможность проведения операций с целью получения прибыли физическими и юридическими лицами.

Таксономия терминов имеет практическое значение. Экономические цели предопределяют юридическую природу и правовое регулирование оборота данного цифрового объекта. В зависимости от типа и вида цифрового актива определяются государственные и международные органы, ответственные за правовое регулирование этих объектов. Применимость законов в большинстве государств зависит от отнесения цифрового объекта к утилити, платежному или активу.

Теория частных денег, предложенная Фридрихом А. Хайеком в 1976 году, призывает к денежной стабильности через конкуренцию частных валют.[1] Он считал, что государственная монополия на эмиссию денег вредит обществу, и предложил систему, в которой частные банки могли бы выпускать свои валюты, привязанные к основным валютам. Он также считал, что конкуренция между частными валютами приведет к отбраковке менее качественных валют, а лучшие будут успешно выполнять функции денег. С развитием цифровых технологий на рынке финансов появляется возможность реализации концепции частных денег Хайека. Однако вопрос об отмене монополии финансовых регуляторов на эмиссию денег и создании равных условий для частных валют остаётся сложным. Концепция частных денег, предложенная Хайеком, всё ещё вызывает дискуссии, и их признание и использование требуют дополнительного юридического анализа.

Рассмотрим несколько вариантов подходов к таксономии цифровых активов.

1 июля 2023 г. в США разработано неавторитетное руководство Стейси Феррис, CPA “Таксономия для классификации циф-

[1] Hayek, F. A. (Denationalisation of Money – The Argument Refined: An Analysis of the Theory and Practice of Concurrent Currencies. The Institute of Economic Affairs, 146 p. 1990. 25.

ровых активов"[1] в помощь бухгалтерам определять цифровые активы, управлению счетами в главной книге, установления внутреннего контроля и соблюдение ожидаемых нормативных изменений в отношении сверок и раскрытия информации. Таксономия разработана при участии Правительственной ассоциации блокчейнов, сообщества CryptoCFO, Питера Рема и технических рецензентов AICPA. (приложение №1).

Стейси Феррис предлагает в статье краткое описание каждой группы цифровых активов DeFi-инструменты:

Наименование цифрового актива	**Краткая характеристика**
Цифровая валюта центрального банка (CBDC)	Цифровые деньги, эмитентом которых является центральный банк разных государств. Помогают снижать издержки на переводы и интегрируются в область блокчейн технологий. Китайский цифровой юань был первой цифровой валютой, принятой в крупной экономике.
Взаимозаменяемые криптоактивы (FUNGIBLECRYPTOASSETS)	Каждая единица имеет равную стоимость со всеми другими единицами того же номинала, например, один биткойн всегда равен одному биткойну. Выпускаются частными разработчиками или организациями, часто полностью децентрализованные.
Незаменяемые токены (NFT)	Используют уникальные идентификаторы и криптографию для представления прав собственности на цифровой или физический объект. Статус и учет NFT в финансовой отчетности еще предстоит определить.

Таблица 1. Табличное представление описания цифровых активов DeFi-инструменты

По законодательству РК Цифровые валюты центрального банка (CBDC) не входят в понятие цифрового актива данный аспект был рассмотрен в следующем разделе 2.1 данной монографии.

[1] Ferris, Stacey, CPA . A taxonomy for classifying digital assets. Journal of Accountancy. 2023, July 1 URL: https://www.journalofaccountancy.com/issues/2023/jul/a-taxonomy-for-classifying-digital-assets.html

По мнению авторов из США таксономии CBDC представляют собой один из видов цифровых активов, но их ключевое отличие состоит в том, что их выпускает и контролирует центральный банк государства. В отличие от CBDC, другие взаимозаменяемые криптоактивы и NFT выпускаются частными разработчиками или организациями и имеют различную степень децентрализации. Это основное различие делает CBDC уникальным цифровым активом с точки зрения регуляции, учета и использования в финансовых системах государств.

Система таксономии цифровых активов (DATS)[1] глобальной инвестиционно-консалтинговой компании Wilshire Advisors LLC. (США) представляет собой метод классификации цифровых активов от отрасли к подсектору на основе их функциональности или варианта использования. Все активы, классифицированные в рамках этой таксономии, включает в себя цифровые активы, существующие в общедоступных сетях блокчейнов; частные блокчейн-компании не включены в эту таксономию. В рамках индустрии цифровых активов таксономия включает три сектора – цифровые валюты, вычислительные платформы и финансовые инструменты.

Суперсектор цифровых валют состоит из цифровых активов, основная цель которых — воспроизвести фундаментальные функции денег: средства сбережения, средства обмена и расчетной единицы.

Суперсектор вычислительных платформ состоит из активов, существующих в сетях, которые поддерживают смарт-контракты. (приложение №2)

Институт Милкена из США (Milken Institute) в своей таксономии цифровых активов классифицируют активы, в виде цифровой или виртуальной валюты, а затем систематизируют их до конкретных примеров цифровых активов.[2]

[1] Digital Asset Taxonomy System (DATS) Methodology . Wilshire Advisors LLC. December 2023, URL: https://assets.website-files.com/64fb375e1ab9b8856c8102ee/6570e0baec03ac1083944ea6_2023-Digital-Asset-Taxonomy-System-DATS%20Methodology%2012-2023.pdf

[2] Kate Goldman and Arnav Kumar . A Taxonomy of Digital Assets. Milken Institute. 2021. URL: https://milkeninstitute.org/sites/default/files/2021-10/A%20Taxonomy%20of%20Digital%20Assets.pdf

Цифровые активы различаются в зависимости от характеристики, включая конвертируемость, взаимозаменяемость, основу распределенного реестра технологии, статус законного платежного средства и многое другое. Схема построена так, что можно легко идентифицировать конкретный актив (например, эфир) и перейти вверх, чтобы увидеть его характеристики.

Аналогично, нижеследующий подход позволяет читателю увидеть, какие характеристики приводят к определенным активам (приложение №3).

Актив	Bitcoin	Ether	NFT	HBAR	IOTA	CBDC	USDC	Diem	DGX	WBTC	REP	Первоначальная монетизация	Цифровые подарочные карты
Virtual валюта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Digital валюта						X							
Convertible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Взаимозаменяемые	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Crypto-currency	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	
Blockchain	X	X		X	X		X	X	X	X	X		
Hedera			X	X									
Other DLT					X	X							
Token							X	X	X	X	X		
Coin	X	X											
Stablecoin							X	X	X	X			
Crypto Pegged						X	X						
Fiat Pegged							X	X					
Commodity Pegged			X						X				
Singular Peg							X		X	X			
Multiple Peg								X					

Таблица 2. Табличное представление терминов и характеристик цифровых активов.

По мнению Кудь А.А. виртуальные активы имеют природу: технологическую, экономико-правовую, информационную и прикладную.[1] Информационная сущность это информационный компонент. Он формируется владельцем исходного актива и определяет объектом интеллектуальной собственности. Продуктивность цифрового актива зависит от набора прав и обязанностей, принадлежащих владельцу (приложение №4).

Для удобства понимания и анализа, Кудь А.А. предлагает пример таблицы, которая классифицирует описанные цифровые активы:

Тип актива	**Делимость/ Неделимость**	**Обязательства и участники**	**Основание (Договор/ Оферта)**
Цифровой актив децентрализованной информационной платформы	Делимость/ Неделимость	Множественные должники и кредиторы, собственник исходного актива	Договор, предусматривающий взаимные обязательства собственника исходного актива, а также множества должников и кредиторов
Полиактив системы учета токенов распределенного реестра	Делимость	Один должник (собственник исходного актива) и множество кредиторов	Договор, предусматривающий взаимные обязательства только одного должника и множества кредиторов
Моноактив системы учета токенов распределенного реестра	Неделимость	Один должник (собственник исходного актива) и один кредитор	Договор, предусматривающий взаимные обязательства только одного должника и одного кредитора

Таблица 3. Табличное представление классификации цифровых активов.

[1] Кудь А.А. Comprehensive Classification of Virtual Assets. International Journal of Education and Science, ISSN 2618-0553 (Print), ISSN 2618-0561 (Online), DOI:10.26697/ijes. Published: 25.12.2021. URL: https://culturehealth.org/ijes_archive/ijes.2021.3.6.pdf.

Кудь А.А. дает свое определение активов:

«Виртуальный актив – цифровое выражение ценности, которым можно торговать в цифровом формате или которое можно переводить и использовать для платежных или инвестиционных целей. Цифровой актив децентрализованной информационной платформы – вид токенизированного актива, единицы учета которого обладают свойством делимости или неделимости, количество которых соответствует определенному объему права на доступ к информационному ресурсу цифрового актива как его исходному активу, производному от первичного актива. Представляет собой договор (оферту), в соответствии с которым могут реализоваться взаимные обязательства должника (собственника исходного актива в виде информационного ресурса цифрового актива), а также множества должников (собственников первичных активов) и множества кредиторов (собственников единиц учета цифрового актива)»[1]. Дано понятие полиактива, моноактив.

Для понимания правового регулирования цифровых объектов автором раздела разработана классификация таксономий:

Критерий	**Примеры**
По функциональности или варианта использования	цифровые валюты
	вычислительные платформы
	финансовые инструменты
По структуре	- Централизованные (контролируемые центральным учреждением)
	- Децентрализованные (без центрального управления)
По сфере применения	- Финансовые (криптовалюты, стейблкоины)

[1] Кудь А.А. Comprehensive Classification of Virtual Assets. International Journal of Education and Science, ISSN 2618-0553 (Print), ISSN 2618-0561 (Online), DOI: 10.26697/ijes. Published: 25.12.2021. URL: https://culturehealth.org/ijes_archive/ijes.2021.3.6.pdf.

	- Нефинансовые (смарт-контракты, цифровые идентификаторы)
По технологии	- Blockchain-based (активы, основанные на технологии блокчейн)
	- Non-blockchain-based (активы, не зависящие от блокчейн технологии)
По роли	- Средства обмена (используются в качестве средства обмена)
	- Средства накопления (используются для сохранения стоимости)
	- Средства соглашения (используются для заключения смарт-контрактов)
По делимости	Делимость (Криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, обладают высокой степенью делимости, поскольку их можно разделить на меньшие единицы (например, сатоши или wei).
	Неделимость (такие как уникальные идентификаторы (NFT) или доли в целостном активе, могут быть неделимыми)
Интероперабельность	Да
	Нет

Таблица 4. Табличное представление классификации цифровых активов.

Эта классификация отражает основные характеристики и возможности использования цифровых активов. Некоторые активы могут сочетать в себе характеристики различных групп. Сфера цифровых активов динамично развивается, и новые виды активов появляются периодически.

Одной из важнейших целей устойчивого развития цивилизации является создание цифровой среды, которая была бы безопасной, доступной и способствовала бы развитию каждого индивида в цифровом сообществе с соблюдением прав и свобод личности. Цифровая трансформация позволяет человеку стать интероперабельным субъектом в международном правовом пространстве.

Цифровая идентичность является важным цифровым активом, представляя собой совокупность характеристик и атрибутов, ассоциированных с уникально идентифицируемым объектом и субъектом в цифровом пространстве. Цифровизация привела к применению цифровых технологий во всех сферах деятельности человека, общества и государства. Она используется для различных транзакций, взаимодействий и представлений в Интернете. Примерами являются различные информационные платформы государственных и частных экосистем, которые содержат информационные характеристики граждан, цифровых активов, цифровых валют, криптовалют, информацию о субъектах преступлений. Цифровая идентичность, будучи активом, требует ответственного и безопасного использования в современном мире.

Агентство США по международному развитию (USAID) в Цифровой Политике на 2024 – 2034 гг.[1] стремится понять цифровую экосистему, применяя многосторонний подход, который учитывает приоритеты, знания и фактические данные местных участников для интеграции их в стратегии и программы. Проводятся различные оценки, включая DECA (Оценка цифровой экосистемы), секторальные и тематические исследования, чтобы глубже понять операционный контекст. Это также предполагает поддержку доказательной базы, которая может быть актуальна для различных заинтересованных сторон. USAID повышает осведомленность о влиянии геополитических факторов на местные цифровые экосистемы, признавая мотивы, стимулы и ограничения других стран, особенно стратегических конкурентов, и стремится понять, как технологические программы влияют на существующую динамику.

Цифровая платформа является программно-основанной онлайн-инфраструктурой, которая способствует взаимодействиям и транзакциям между пользователями. Такие платформы могут выступать в качестве агрегаторов данных, помогающих пользователям ориентироваться в массивах информации, как это делают поисковые системы; в роли посредников для облегчения совершения

[1] GAAP США. URL: https://www.gasb.org/.

транзакций между пользователями, например, цифровые рыночные площадки; или как совместные инструменты для поддержки разработки нового контента, как в случае с онлайн-сообществами. Цифровые платформы также могут комбинировать несколько из этих функций.

Цифровые платформы - это технологически оснащенные бизнес-модели, создающие ценность для организации путем обеспечения взаимодействия между двумя или более взаимозависимыми группами. Платформа объединяет различных деловых пользователей для совершения транзакций друг с другом. Они позволяют организациям эффективнее управлять взаимодействиями с клиентами, оптимизировать внутренние процессы и эксплуатировать преимущества больших данных и машинного обучения для создания новых продуктов и услуг.

USAID поддерживает цифровую трансформацию, ориентированную на людей. По мере развития технологий растут риски кибератак, проблемы с целостностью информации, а также увеличивается сложность и масштаб цифровых угроз. В ответ на это USAID ставит в центр своих усилий принципы «не навреди», уважение к человеческому достоинству и правам человека, принимая на себя обязательства по защите данных и предотвращению их неправомерного использования.

Структура цифровой экосистемы USAID



Источник: https://www.usaid.gov/sites/default/files/2024-07/DigitalPolicy_USAID_FINAL_24JUL.pdf

Воздействие ИИ (искусственный интеллект) и цифровых технологий часто отдает предпочтение точкам зрения тех, кто уже обладает властью, в ущерб маргинализированным группам. Это исключение особенно остро ощущается людьми с пересекающимися маргинализированными идентичностями, и усугубляется цифровым разрывом. USAID признает важность интеграции разнообразных точек зрения в цифровые программы. Люди, которые будут использовать технологическую политику, решения или системы, или на которых эти решения будут оказывать влияние, должны быть активно вовлечены в процессы проектирования, развертывания и управления. Чтобы сохранить ориентацию на людей, мы должны использовать и управлять технологиями и данными таким образом, чтобы они были открытыми, устойчивыми, безопасными и уважали всех людей.

Цифровая идентичность претерпевает быструю трансформацию. Растет спрос на совместимые идентификационные данные, которые можно интегрировать в различные варианты использования в цифровом и физическом мире. Интернет был построен

без фундаментального слоя идентичности. Необходимо перейти к идентификации, которая поддерживает совместимые сети, государственно-частное партнерство и полноценные экосистемы – с поддерживающими стандартами, политиками и структурами доверия которые бы обеспечивали потребителям мобильность данных. Предлагаемая авторская экосистема EMY и личная идентификация EMY код, является примером вертикальной совместимости и сценариев использования в цифровой среде, включая возможности государственно-частного партнерства.

Автором Романенко С.В. "Экосистема EMY" в целях практического использования исследования цифровых активов и в рамках существующего законодательства, регулирующего отношения в сфере новых технологий получено авторское свидетельство и патент "Экосистема EMY – система управления правами собственности на данные, активы и система его осуществления".

"Наша цель — продемонстрировать, как инновационный проект, основанный на открытости и доступности, может сформировать новый подход к управлению и защите цифровых данных и активов." (Романенко С.В.)

Цифровая трансформация сейчас фактически является способом взаимодействия государства, бизнеса и граждан через онлайн-пространство, включая VR-пространство. В процессе этого меняются объекты и субъекты, а правовая норма не успевает за этими изменениями. Пока что мы опираемся на деловой оборот. Например, петиция граждан Казахстана, набравшая необходимое количество голосов, осталась без внимания со стороны государства, поскольку не было правового инструмента для реализации этого общественного решения. Это подчеркивает необходимость адаптации правовых норм к новым реалиям цифровой эпохи.

Эти изменения особенно ярко проявляются в таких сферах, как нотариат. Документы становятся виртуальными и больше не требуют физической формы, так как они представляют собой объем информации с уникальным регистрационным номером. В настоящее время эта информация хранится в локальных базах данных, но

в перспективе можно перенести ее на международные платформы. Примером подобного решения является технология EMY, которая обеспечивает фиксацию данных во времени и пространстве и может использоваться на международном уровне.

В экосистеме EMY каждый человек должен иметь право на получение прибыли от своих данных и на защиту своих прав в цифровом и аналоговом пространстве. Это можно достичь, построив экосистему, основанную на ценностях Целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР) и ESG (Экологические, социальные и управленческие аспекты. Набор критериев, используемых для оценки приверженности компаний устойчивой деятельности), где уважаются интересы человека без дискриминации.

Интероперабельность цифровых идентификаторов для удостоверения субъектов и объектов позволит упростить процессы верификации и обмена данными в различных отраслях. Единый стандарт идентификации станет основой для безопасных онлайн-платежей и противодействия мошенничеству. Кроме того, совместимые цифровые профили открывают возможности для персонализированного маркетинга и улучшения пользовательского опыта. Данное решение используются для повышения эффективности предоставления государственных услуг и реализации стратегий безопасности территориального цифрового суверенитета страны. Цифровые идентификаторы могут применяться в сферах социальной защиты, здравоохранения, управления миграционными процессами и т.д.

Для решения этой задачи предлагается экосистема EMY, с присвоением уникального EMY CODE и выпуском цифровых активов EMY. Экосистема EMY - платформа предназначена для регистрации объектов в цифровой среде. После того, как цифровой объект привязан к определенному субъекту, данные становятся активом, что позволяет эффективно управлять правами и обязанностями. Прозрачность и доступность данных обеспечивают чистоту информации. Децентрализованные среды позволяют рассматривать ситуацию с разных точек зрения.

Предлагается использовать уникальный EMY CODE для регистрации объектов в цифровой среде через экосистему EMY, которая представляет собой частную централизованную систему регистрации прав лица. Система обеспечивает возможность подтверждения данных в централизованных государственных и других частных системах. Это позволяет эффективно решать вопросы регистрации данных лиц для преобразования их в информацию, а затем в цифровые активы EMY token.

EMY CODE – интероперабельный код для регистрации объектов и субъектов в цифровой среде. Типы EMY CODE - для физического лица, юридического лица, цифровой информации, активов, интеллектуальной собственности и тп.

Экосистема EMY предназначена для решения вопросов регистрации цифровых объектов, имущественных и неимущественных прав в глобальной среде. У системы EMY централизованное управление данными о клиентах, продажах, запасах и интеллектуальной собственности с присвоением EMY CODE. Это позволяет обеспечивать актуальность и доступность информации для всех заинтересованных сторон. Интеграция с блокчейном и использование смарт-контрактов обеспечивают автоматизацию расчетов и платежей, что значительно повышает эффективность и снижает риск человеческих ошибок.

Применение алгоритмов машинного обучения для управления запасами позволяет оптимизировать процессы поставки и уменьшать издержки, связанные с хранением и оборотом товаров. Система предоставляет надежные механизмы для защиты авторских прав и интеллектуальной собственности, включая регистрацию прав и контроль за их использованием. Система разработана с учетом потребностей различных категорий пользователей, от индивидуальных авторов до крупных производителей и дистрибьюторов, и может масштабироваться в соответствии с растущими требованиями бизнеса.

Блокчейн-технология и смарт-контракты повышают прозрачность операций и способствуют укреплению доверия между

участниками рынка. Интеграция аналитических инструментов и персонализированных подходов позволяет более эффективно взаимодействовать с аудиторией, адаптируя предложения под конкретные запросы и предпочтения клиентов. Система облегчает управление юридическими аспектами торговли интеллектуальной собственностью, включая лицензирование, урегулирование споров и соблюдение нормативных требований.

На первом этапе система проводит идентификацию и цифровизацию активов, включая произведения искусства, литературные работы, патенты и товарные знаки, превращая их в цифровые активы. Этот процесс предполагает создание уникальных цифровых идентификаторов для каждого актива, что позволяет четко отслеживать права собственности и использования. Далее, модуль автоматизированной интеграции данных о продажах обеспечивает сбор и аналитическую обработку данных о транзакциях, что важно для финансового учета и принятия обоснованных решений. Модуль управления запасами, использующий алгоритмы машинного обучения, позволяет оптимизировать уровень запасов и минимизировать связанные с этим издержки.

Система токенизации преобразует права на интеллектуальную собственность в цифровые токены, что открывает новые возможности для инвестиций и упрощает процессы продажи и лицензирования. Токены могут представлять собой доли в праве собственности на актив или права на получение дохода от его использования.

Интеграция автоматизированных контрактов с блокчейном обеспечивает исполнение договорных обязательств, улучшая надежность и прозрачность сделок. Смарт-контракты автоматически выполняют условия соглашений между сторонами, включая распределение доходов и управление правами на интеллектуальную собственность.

Механизм подтверждения прав обеспечивает верификацию и управление правами на интеллектуальную собственность, адаптированную под специфику каждого актива. Это включает регистрацию прав, контроль за их использованием и защиту от неправо-

мерного использования. Например, право автора произведения искусства на получение части дохода от последующей перепродажи картин, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В дополнение к этим компонентам, система включает ряд баз данных для управления информацией о клиентах, маркетплейсах, дистрибьюторах и партнерах, поставщиках, а также нормативно-правовых актах, что позволяет обеспечить комплексное управление всеми аспектами интеллектуальной собственности.

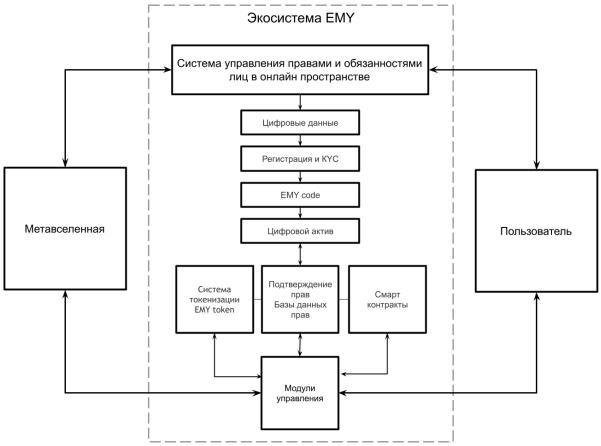


Рисунок 10. Описание системы работы проекта EMY

Финансовые и учетные модули автоматизируют финансовый учет и управление складом, модуль бизнес-процессов оптимизирует внутренние операции, а модуль рекламы и бренда поддерживает маркетинговые и рекламные кампании. Система страхования и модуль платежных систем обеспечивают дополнительную защиту инвестиций и активов, а также упрощают и автоматизируют финансовые операции, включая транзакции с использованием цифровых валют.

Модуль управления токенами и капиталом позволяет эффективно учитывать и управлять цифровыми токенами и финансовы-

ми ресурсами, оптимизируя инвестиционные процессы и повышая прозрачность финансовых потоков. База данных инвесторов и государственных органов обеспечивает централизованное управление информацией о внешних инвесторах и взаимодействие с регулирующими органами, гарантируя соответствие всей деятельности законодательным требованиям и нормативам.

Модуль аварийного управления интегрирует инструменты для быстрого реагирования на нештатные ситуации и кризисные события, обеспечивая непрерывность бизнес-процессов и защиту данных и активов в любых условиях.

Эта интегрированная система создает экосистему для управления интеллектуальной собственностью, где каждый элемент системы взаимосвязан и дополняет друг друга, обеспечивая эффективное управление активами, защиту прав собственности, оптимизацию бизнес-процессов и расширение возможностей для монетизации интеллектуальной собственности.

2.3. Правовое регулирование оказания государственных услуг в цифровой форме

Правовое взаимодействие государственного аппарата и гражданского общества в цифровом пространстве – это возможность более индивидуального подхода к человеку, в том числе развитие демократических принципов, когда интересы гражданского общества и гражданина стоят на первом плане.

Проведенный анализ, Группой Всемирного банка, эмпирических данных подтверждает, что цифровые технологии играют ключевую роль в государственном управлении как в Казахстане, так и на международной арене. Лидирующими странами в этой сфере являются США, Великобритания и Южная Корея, которые уже внедрили цифровые платформы, предоставляющие широкий спектр государственных услуг. Согласно обзору Всемирного банка, если Великобритания преобразует хотя бы треть своих государственных услуг в цифровой формат, ежегодная экономия составит

более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Такой формат взаимодействия граждан с государством обходится в 50 раз дешевле по сравнению с традиционными методами[1].

Подобные выгоды наблюдаются и в других странах. Например, по данным Обушева К.А. в России переход всех государственных услуг в цифровую форму приносит ежегодную экономию, оцениваемую в 4 миллиарда рублей. Эти цифры демонстрируют, почему цифровая трансформация государственного управления является приоритетом для многих стран, стремящихся к экономии ресурсов и повышению эффективности взаимодействия с гражданами[2].

Согласно данным Матузова Н.И., "в качестве критериев оценки эффективности цифровой трансформации выделяют время предоставления услуги, популярность цифровых каналов взаимодействия с государством, качество перевода государственных услуг в цифровой формат, количество автоматически обработанных запросов, уровень цифровой грамотности населения, сокращение финансовых затрат, сокращение случаев мошенничества и коррупции"[3].

В Европейской структуре интероперабельности (EIF), термин «функциональная совместимость» обозначает способность организаций взаимодействовать для достижения взаимовыгодных целей, включая обмен информацией и знаниями между ними через бизнес-процессы, которые они поддерживают, посредством обмена данные в своих системах информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)".

---

[1] « Группа Всемирного банка ; Институт информационного общества . 2016. Цифровое правительство 2020: перспективы для России . http://hdl.handle.net/10986/24402

[2] Обушева, К.А. Цифровая трансформация государственного управления / К.А. Обушева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 20 (415). — С. 490-493. — URL: https://moluch.ru/archive/415/91855

[3] Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. — М.: Юристъ, 2004., с. 230-231.

Рис. 3. Концептуальная модель Европейской структуры взаимодействия (EIF)



Источник: United Nations Development Programme, Astana Civil Service Hub (Standards Frameworks for digital transformation, 2023)

Правительства многих стран постоянно работают над улучшением совместимости электронного правительства, показательным примером является e-GIF в Великобритании. Структура взаимодействия электронного правительства (e-GIF) определяет техническую политику и спецификации правительства для достижения функциональной совместимости и согласованности систем ИКТ в государственном секторе. Электронный GIF определяет основные предпосылки для объединенного правительства, работающего через Интернет. Это прагматичный интернет-подход для снижения затрат и рисков. Это позволяет организациям государственного сектора сконцентрироваться на обслуживании клиентов посредством информации и услуг с добавленной стоимостью.

Соблюдение политик и спецификаций e-GIF является обязательным. Основной целью e-GIF является принятие спецификаций Интернета и Всемирной паутины (www) для всех государственных систем. Сайт GovTalk (Схемы и стандарты) предоставляет практическое руководство, часто задаваемые вопросы (FAQ), советы по обучению и инструментам, а также описывает процессы управления[1].

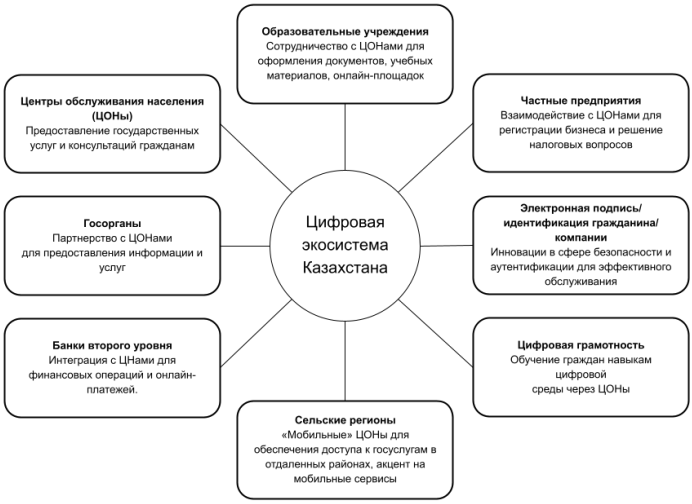
[1] Recommendation of the Council on Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0415

Формат e-GIF впервые вступил в силу, когда в 2000 году в Палате общин (Великобритания) было объявлено о версии 1, а последняя версия – версия 6.1 – была выпущена в марте 2005 года.[1] В настоящее время многие страны применяют e-GIF в соответствии с обстоятельствами каждой страны или разрабатывают и используют другие типы структур функциональной совместимости.

Центр обслуживания населения (ЦОН) был открыт в Казахстане в 2007 году и с тех пор стал важным элементом системы предоставления государственных услуг по принципу «одного окна». Этот принцип подразумевает минимальное участие граждан в сборе документов и ограничение их контактов с госорганами, что значительно упрощает процесс получения государственных услуг. В январе 2016 года была создана Государственная корпорация «Правительство для граждан», которая объединила четыре государственные предприятия: ЦОНы, Центры по недвижимости, земельному кадастру и выплате пенсий. Принцип «одного окна» минимизирует участие услугополучателя в подготовке документов, и уже более 80% государственных услуг предоставляются в электронном формате.

[1] Всемирный Банк (GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation, 2021)
https://documents1.worldbank.org/curated/en/495831623303257484/pdf/GovTech-Maturity-Index-The-State-of-Public-Sector-Digital-Transformation.pdf

Центры обслуживания населения (ЦОНы) в цифровой экосистеме Казахстана



Источник: На основе данных egov.kz

Согласно статье 1 Закона «О государственных услугах», Государственная корпорация представляет собой юридическое лицо, созданное для предоставления гражданам и юридическим лицам государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Одна из главных целей — обеспечить равный доступ всех граждан к госуслугам, минимизируя бюрократию и создавая прозрачную и подотчетную систему. Основные принципы предоставления государственных услуг включают равный доступ для всех граждан, исключение бюрократических преград, обеспечение прозрачности и подотчетности, а также постоянное совершенствование процесса оказания услуг. Регистрация недвижимости, выписка доверенностей и другие, уже могут быть получены через онлайн-облачные платформы, исключая необходимость обращения к посредникам. К примеру, внедрение чат-бота для частных судебных исполнителей позволяет гражданам избежать дополнительных комиссий, что делает процесс более доступным и прозрачным.

Документ A/74/821 Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству "Дорожная карта по цифровому сотрудничеству: осуществление рекомендаций"[1] предлагает всесторонний и скоординированный подход к решению вопросов цифровой безопасности и сотрудничества в условиях быстро развивающихся технологий. В основе документа лежит идея о необходимости укрепления глобального цифрового сотрудничества, которое обеспечит как экономические, так и социальные выгоды, снижая при этом риски, связанные с киберугрозами и дезинформацией. В документе отмечено, что «цифровые технологии обладают мощным потенциалом конструктивных преобразований, но они также могут углубить и усилить существующие противоречия и обострить экономическое и иное неравенство». Важной задачей является обеспечение всеобщего доступа к интернету, особенно для стран с низким уровнем дохода и маргинализированных групп. В докладе приводится следующая статистика: «Только 53,6 процента населения мира в настоящее время пользуются Интернетом, что означает, что около 3,6 миллиарда человек лишены доступа к цифровому миру». Цели правового регулирования неразрывно связаны с его задачами, в случае цифровизации эти задачи включают создание правовых рамок, которые обеспечат баланс между защитой прав субъектов цифровых правоотношений и необходимостью регулирования технологических процессов, в том числе интернета.

В.М. Корельский и В.Д. Перевалов дают следующее определение «правовому регулированию — это целенаправленное воздействие государства на общественные отношения с целью их упорядочивания, защиты и стабилизации, особенно в условиях цифровизации, где возникают новые правовые вызовы и задачи»[2]. Так в докладе "Дорожная карта по цифровому сотрудничеству"

[1] Дорожная карта по цифровому сотрудничеству: осуществление рекомендаций Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n20/102/53/pdf/n2010253.pdf

[2] Дорожная карта по цифровому сотрудничеству:
осуществление рекомендаций Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n20/102/53/pdf/n2010253.pdf

особое внимание уделено вопросам кибербезопасности и защиты прав человека в цифровом пространстве. Технологические достижения, такие как искусственный интеллект и системы распознавания лиц, могут использоваться как для улучшения жизни людей, так и для нарушений прав человека, если их применение не будет строго регулироваться международными стандартами. В документе особо подчеркивается, что «решения, касающиеся жизни и смерти, не должны делегироваться машинам»[1], что подчеркивает необходимость этических норм в разработке и использовании технологий.

Глобальное цифровое сотрудничество должно основываться на доверии, безопасности и прозрачности, включая международные усилия по выработке норм поведения в киберпространстве. Государствам-членам предлагается сотрудничать для создания универсальных стандартов, которые будут способствовать устойчивому развитию и защите критически важных инфраструктур. Как указано в документе, «обеспечение эффективной защиты персональных данных и права на неприкосновенность частной жизни в соответствии с международными стандартами представляет собой задачу первостепенной важности»[2]. Волков В.Э. отмечает, что “использование особой технической инфраструктуры передачи цифровой информации также приводит к необходимости наделения особыми правами и обязанностями информационных посредников – лиц и организаций, обеспечивающих передачу данных в сети и доступ к ее ресурсам – провайдеров доступа к сети, провайдеров хостинга, поисковых систем, новостных агрегаторов, социальных сетей и т.д.”[3].

---

[1] Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. — М.: ИНФРА М-Норма, 1997. — 570 с. — ISBN 5-86225-404-4.

[2] Дорожная карта по цифровому сотрудничеству: осуществление рекомендаций Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n20/102/53/pdf/n2010253.pdf

[3] В.Э. ВОЛКОВ ЦИФРОВОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ, Самара Издательство Самарского университета 2022
https://digilaw.ru/wp-content/uploads/2022/10/volkov-v.e.-czifrovoe-pravo.-obshhaya-chast.pdf

Документ «Национальная стратегия кибербезопасности 2023»[1] предлагает всесторонний подход к созданию защищённой и устойчивой цифровой экосистемы США, учитывая как текущие, так и потенциальные угрозы. Как отмечено во введении, «цифровые технологии преобразовали наш мир, но вместе с тем открыли новые возможности для киберпреступников, авторитарных государств и других угроз, стремящихся дестабилизировать демократию, экономику и частную жизнь».

Документ устанавливает ответственность за кибербезопасность «слишком большая ответственность за безопасность лежит на индивидуальных пользователях и малых организациях,» и это должно измениться. Большие игроки в цифровой экосистеме — крупные компании и государственные учреждения — должны взять на себя большую долю обязательств по защите критической инфраструктуры и данных. Стратегия отмечает, что «наши коллективные усилия по киберзащите не могут полагаться на постоянную бдительность самых уязвимых участников цифровой экосистемы». Это изменение будет достигаться через введение обязательных требований для критических секторов, сотрудничество с частным сектором и усиление федеральных защитных мер, что создаст основу для более систематической и равномерной защиты. Долгосрочные инвестиции в устойчивость направлены на создание систем, которые минимизируют уязвимости и затрудняют реализацию угроз. В документе сказано, что «инвестирование в технологии должно начинаться с учётом кибербезопасности, чтобы минимизировать риски для будущих систем, таких как квантовые вычисления и искусственный интеллект». Особое внимание уделяется устранению системных уязвимостей существующих цифровых технологий и защите Интернета вещей (IoT), который становится всё более интегрированным в инфраструктуру и жизнь граждан.

[1] Документ "Национальная стратегия кибербезопасности 2023"
https://docs.google.com/document/d/1UGLmc8cVr1dYhPUhJneHafgSlUFTsmXWICe2YPaL5m8/edit
https://digitalstrategy.undp.org/documents/Digital-Strategy-2022-2025-ABRIDGED-VERSION-PRINT_RU_Interactive.pdf

Законодательство должно способствовать введению стандартов безопасности, которые защитят пользователей и установят производителям ответственность за свои продукты.

Международное сотрудничество играет центральную роль в стратегии. Как отмечено в документе, «США будут работать с союзниками для формирования общих норм поведения в киберпространстве и противодействия угрозам, исходящим от авторитарных государств»[1]. Международная координация станет основой для защиты цепочек поставок информационных и коммуникационных технологий, а также для борьбы с глобальными киберугрозами. Особое внимание уделяется ответственности государств за их действия в киберпространстве, «мы должны провести фундаментальные изменения в динамике цифровой экосистемы, смещая преимущество в сторону ее защитников и постоянно затрудняя действия тех, кто стремится её атаковать».

Одним из рисков коммерческого мошенничества являются использование криптовалют недобросовестными участниками рынка. Анализ международного законодательства показывает, что сегодня все страны можно разделить на три группы в соответствии с выбранным ими подходом к решению проблемы: те, где обращение и использование криптовалют не регулируются, те, где они полностью запрещены, и те, где криптовалютная сфера регулируется на законодательном уровне. В первой группе стран регуляторы временно наблюдают за ситуацией, не регулируя использование цифровых активов, но информируя граждан о рисках. Такой подход может привести к увеличению оборота цифровых активов и появлению мошеннических схем, поскольку государство не контролирует операции.

Коммерческое мошенничество с использованием цифровых технологий и активов представляет собой противоправное действие, направленное на обман и получение незаконной выгоды при

1 Документ "Национальная стратегия кибербезопасности 2023" https://docs.google.com/document/d/1UGLmc8cVr1dYhPUhJneHafgSlUFTsmXWICe2YPaL5m8/edit
https://digitalstrategy.undp.org/documents/Digital-Strategy-2022-2025-ABRIDGED-VERSION-PRINT_RU_Interactive.pdf

использовании цифровых активов в коммерческой сфере. Вид мошенничества связанный с использованием или присвоением цифровых активов (криптовалют, токенов, NFT и т.д.) незаконным путем. Данное явление характеризуется использованием различных мошеннических схем, таких как фишинг, мошенничество с криптовалютными кошельками, мошенничество с токенами и смарт-контрактами. Это может включать в себя различные виды манипуляций: от кражи контроля над цифровым кошельком до сложных схем, направленных на обман инвесторов.

Риски, связанные с возникновением коммерческого мошенничества с цифровыми технологиями и активами, включают финансовые потери в результате несанкционированного доступа к цифровым средствам, ущерб репутации организации, угрозу безопасности данных, а также возможные правовые последствия, включая уголовную ответственность. Другими рисками являются потеря контроля над цифровыми активами, утрата конфиденциальной информации, нарушение прав потребителей и нарушение законодательства о цифровых технологиях и активах.

Одним из основных рисков коммерческого мошенничества является прямая утрата средств пользователями или инвесторами. Это связано с необратимостью транзакций в блокчейне: как только активы переведены мошенникам, вернуть их обратно чрезвычайно сложно. Мошенничество негативно отражается на общественном восприятии цифровых активов, что может приводить к снижению инвестиционной привлекательности и стагнации рынка.

Для исследования недобросовестных проектов с использованием цифровых активов рассмотрим основанный на фактах холдинг “Dzeta” . В целях данной монографии изменены названия и имена участников. Пример позволит добиться более ясного понимания применения нормативных правовых актов и действий регулирующих органов в отношении организованной транснациональной преступности.

«Dzeta» - международный холдинг, головная компания расположена в Корее, имеющий представительства в ОАЭ, Индии, Бри-

танских Виргинских островах, Вьетнаме, Камбодже и Казахстане. Холдинг ведет бизнес в 20 странах мира. Штаб квартира находится в Сингапуре. Виды деятельности холдинга - торговля драгоценными камнями, криптовалютная биржа, офлайн и онлайн аутлеты, недвижимость, IT и блокчейн, инвестиционные компании.

В мае 2020 года (первый год) сотрудник холдинга «Dzeta» технический директор (TD) гражданин Кореи, в целях продвижения маркетингового плана холдинга на территории Казахстана и Азии, заключает соглашение с Партнером (P) гражданином Кореи. Соглашение заключено между «Компанией 1» (Республика Корея), где TD технический директор и «Компанией 2» (Республика Корея), где P является собственником.

В соглашение входит продвижение маркетингового плана холдинга «Dzeta KZ» с использованием токена NFT – «DZT». Выбор юрисдикции с формальными требованиями по вложению капитала и отсутствием контроля со стороны регуляторов в этой сфере - Республика Казахстан.

P уже имел опыт проектов в данной стране и работал с Директором (D), гражданином Казахстана и Учредителем (U), гражданином Кореи. По соглашению TD и P, в марте 2020 года открывается «Компания 3» в Казахстане. Учредители D и U «Компании 3» должны были оказывать услуги, связанные с проведением «Маркетингового плана» Dzeta на территории Казахстана. По маркетинговому плану физическим лицам на территории Казахстана рекламируют доход по вкладам до 900% годовых в долларах США.

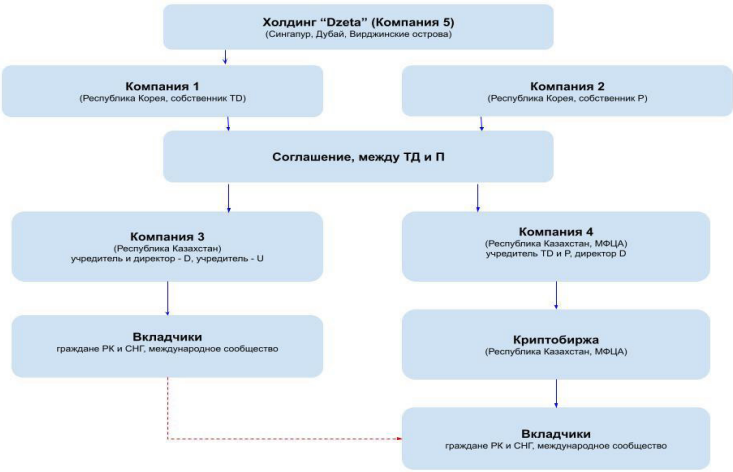


Рисунок 1. Схема проекта "Dzeta KZ"

На территории Казахстана TD, P, D и U представляют холдинг с 2020 года. Вместе с тем, документы подтверждающие полномочия представлять интересы холдинга "Dzeta" на территории Казахстана у TD и "Компании 1" не имелись.

В сентябре 2020 года учредители TD и P зарегистрировали Компанию 4 как участника Международного финансового центра (МФЦА) Казахстан, директором назначен D. Вид деятельности "Компании 4" оказание ИТ-услуг, разработка программного обеспечения (для осуществления таких видов деятельности не требуется получение лицензии МФЦА, а лишь выдается сертификат участника МФЦА). Однако по факту Компанией 4 предлагались услуги, связанные с торговлей криптовалютой, управлением инвестициями. В то время как данные виды деятельности требуют получения лицензии МФЦА. Согласно показаниям свидетелей Компания 3 и Компания 4 принимали от вкладчиков в маркетинговый план миллионы долларов США, что нарушает законодательство Казахстана.

В июне 2021 года (второй год) получена лицензия «Криптобиржи» «Компанией 4» в Республике Казахстан МФЦА. Через которую предлагается заводить и выводить средства вкладчикам в

кошельки маркетингового плана. Данная лицензия не дает права приема наличных денег от населения и размещения их на депозитах с выплатой процентов.

Холдингом повсеместно применяется практика закрытия действующих и открытия новых компаний с учредителем и директором D и P, после появления жалоб вкладчиков о заблокированных вкладах и не выплате дохода.

Маркетинговый план. Реклама по привлечению инвестиций преподносится в качестве многопрофильного проекта, который строится на основе блокчейн технологий и предлагают доходы от деятельности «Dzeta», через использование токенов «DZT». Первый этап предлагал онлайн «платформу DZT» через которую пользователи совершали транзакции с токеном «DZT».

Сотрудники холдинга брали от вкладчиков наличные средства, расписывали на бумаге бизнес модель и раздавали брошюры с обещаниями доходов. Организатор «Компании 3» пояснял, что в Южной Корее вообще не дают документов о сделке и все держится на доверии и просто «жмут друг другу руки». На покрытие возможных рисков ему в Корее якобы предоставили наличные деньги в качестве гарантии.

Маркетинговый план создан для рекламы холдинга и это расходы, которые Dzeta готова нести только три года. Во избежание уголовного преследования юрист компании (UK) разработал договор, который не гарантировал никакой доходности по инвестициям, а рассмотрение споров по нему должно проводиться в постоянно действующем арбитраже, где он же является арбитром. Второй вариант договора включал пункт о доходах по вкладу в размере 900% годовых.



Рисунок 2. Предоставляемые услуги платформы DZT

Рис. 3 Структура платформы DZT

Для размещения депозита (в электронных кошельках) участники передавали наличные в долларах США для покупки биткоинов сотрудникам холдинга. После этого, биткоины обменивались на вклад, обменный курс которого компания определила в размере 1 долл. США.

В онлайн приложении вкладчик отслеживал как начислялся доход. При выводе денег с кошелька в биткоин взимается комиссия от 5 до 20% от суммы. Также по заявке вкладчиков вывод могли сделать сотрудники холдинга наличными в долларах США.



Рисунок 3. Условия получения доходов при размещении пакета на платформе ЭКО

Рис. 4 Условия получения доходов при размещении на платформе

У вкладчика имелась возможность увеличить депозит в два раза по программе “апгрейд”, при соблюдении следующих условий:



Рисунок 4. Условия предоставления реферальных бонусов по размещению пакета на платформе ЭКО

Рис. 5 Условия предоставления реферальных бонусов

- не снимать начисленные проценты с кошелька до конца периода вклада;

- открыть еще дополнительный кошелек в размере не менее 500 долларов США до конца периода, либо привлечь других вкладчиков в проект, за это от их вкладов начисляли проценты.

По принципу сетевого маркетинга участникам выплачивались реферальные бонусы с депозитов привлеченных вкладчиков в холдинг.

В декабре 2021 года холдинг размещает токен на нескольких криптовалютных биржах, и переводит кошельки маркетингового плана на криптобиржу “Компании 4”. “Компания 3” после появления жалоб вкладчиков о заблокированных вкладах и не выплате дохода закрыта. Не смотря на наличие открытого процесса в гражданском суде!

Информация по инвестиционному проекту:

Тип токена: ERC20 Ethereum,

Цена размещения: 0.55 долл. США,

Общее предложение: 500.000.000 долл. США

Проект предполагает наличие разработанной платформы холдинга которая принадлежит «Компании 5» (Британские Виргинские острова). Токен может быть использован в качестве меновой стоимости.

Согласно документам, клиенты могут выбрать и приобрести более 10 000 драгоценных камней и ювелирных изделий на платформе, управляемой «Компанией 5». Применение технологии NFT позволяет клиентам проверять информацию и отслеживать транзакции. Кроме того, предоставляя систему консигнационных продаж и программу гарантирования цен, холдинг создает рынок с высоконадежными транзакциями.

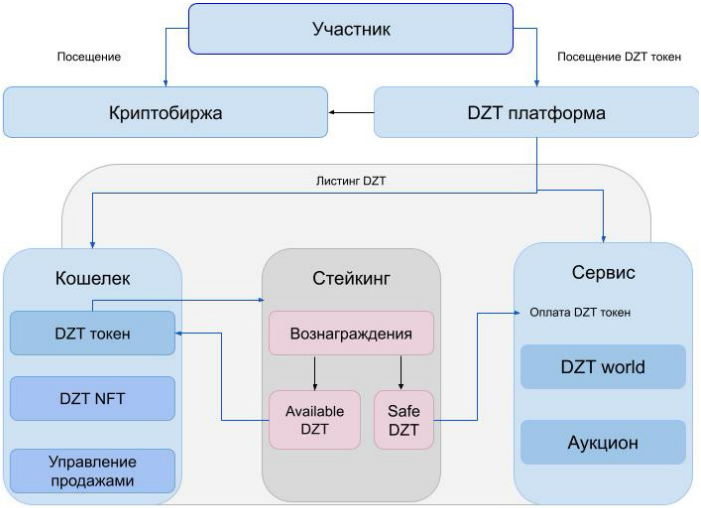


Рис. 6 Схема листинга на платформе DZT

Команда разработчиков проекта использует собственный токен в качестве токена управления. Решения по развитию проекта принимают менеджеры и команда разработчиков, затем управление будет передано сообществу. Сообществу DZT будет предоставлено право голоса в повседневном управлении и развитии проекта. Держатели токена могут делегировать свои голоса другим пользователям.

За период обращения токена по состоянию на апрель 2022 года (третий год) максимальная цена составила 1,022 долл. США. Минимальная цена была зафиксирована в марте 2023 года (четвертый год) 0,00012111 долл. США. В данное время вкладчики сообщают, что холдинг остановил выплаты доходов. Официальные сайты не предоставляют информацию о причинах приостановки деятельности холдинга.

Заявления и жалобы пострадавшими были направлены в правоохранительные органы.



Рисунок 6. Схема транзакций с NFT на платформе

Рис. 6 Схема транзакций ТАЕ на платформе

По проекту маркетинга «Dzeta KZ» был закрыт доступ к кошелькам вкладчиков в декабре 2020 года. По условиям вклада, деньги можно было снимать каждый день, как часть от прошедшего периода в зависимости от суммы вклада, в течении от 120 до 180 дней. Либо не снимать и получить апгрейд. По прошествии периода по вкладу ежедневно начислялись проценты, которые также можно было снимать. По факту первые депозиты были открыты с начала августа 2020 года, снять их можно было только в конце декабря 2020 года, а проценты получить в течении 120 дней, в этом случае это ко-

нец апреля 2021 года. Остальные депозиты были открыты еще позже и возможности снять деньги у вкладчиков не имелось.

Вкладчиками были направлены заявления по факту закрытия доступа к кошелькам в головной офис и представителям в Казахстане холдинга. Головной офис перенаправил жалобы вкладчиков в офис Казахстана. Директор D "Компании 3" не выходила на связь, а сотрудники офиса говорили о технических проблемах.

По этой причине были зарегистрированы 6 заявлений в правоохранительных органах в отношении группы физических и юридических лиц. Сумма вложенных денежных средств пострадавших вкладчиков в Казахстане составила 115 тыс. долл. США. Начисленные проценты в кошельках за период составляют миллионы долларов США.

Правоохранительные государственные органы,
наделенные полномочиями проведения дознания и следствия,
а также осуществления оперативно-розыскной деятельности

Генеральная прокуратура Республики Казахстан	защита и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства
Министерство внутренних дел Республики Казахстан	межотраслевая координация в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу	противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции	противодействие коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

Рис. 7 Правоохранительные государственные органы, наделенные полномочиями проведения дознания и следствия, а также осуществления оперативно-розыскной деятельности

Следствию предстоит установить степень участия сотрудников холдинга в организованной преступной группе в соответствии со статьей 262 УК РК[1]. Холдинг имеет руководство, которое составляет план действий и контролирует преступную деятельность.

[1] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.05.2023 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

Организатор составляет план, осуществляет подбор методов и форм незаконных деяний. Руководители преступной группировки распределяют между участниками функции, а также планируют дополнительные формы деятельности. Исполнители осуществляют преступные действия. Пособники содействуют преступлению, а также скрывают результаты преступления. Подстрекатель занимается склонением других лиц к совершению преступных действий путем введения в заблуждения, предоставления ложной информации, взяток и тп.

Противодействие транснациональной преступности в Казахстане ведется согласно национальному законодательству. «Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности», принятой 15 ноября 2000 года на 62-ом пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в Казахстане была ратифицирована Законом от 4 июня 2008 года N 40-IV[1]. Конвенция закрепляет такие ключевые понятия, как «организованная преступная группа», «серьёзное преступление» и «структурированная группа». Эти термины определяют категории преступных объединений, их сложность и уровень организованности, обеспечивая основу для международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Преступная группа отличается от группы лиц по предварительному сговору более высокой организованностью и устойчивостью.

[1] О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности Закон Республики Казахстан от 4 июня 2008 года N 40-IV
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000040_/links

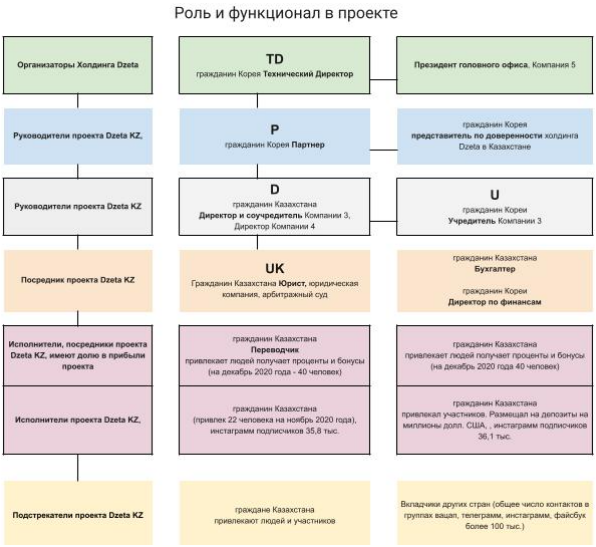


Рис. 8 Роль и функционал в проекте

Коллективное заявление на бумажном носителе в январе 2021 года Управлением полиции Бостандыкского района города Алматы осталось без рассмотрения.

В мае 2021 года повторное коллективное заявление в управление полиции Бостандыкского района города Алматы через электронный документооборот. Заявление также осталось без рассмотрения.

Одновременно, подано коллективное заявление в Департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу (далее ДЭР по г. Алматы). Своим письмом ДЭР по городу Алматы уведомило о том, что предварительное расследование факта мошенничества входит в компетенцию органов внутренних дел РК, переданы материалы в Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел РК. Зарегистрированное заявление списано в архив в связи с отсутствием состава преступления.

В мае 2022 года, из-за бездействия следственных органов Бостандыкского и Ауэзовского районов города Алматы, подано за-

явление в прокуратуру Ауэзовского района города Алматы. В результате, только лишь в конце мая 2022 года Управлением полиции Ауэзовского района города Алматы было возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование согласно пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан по факту мошенничества, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере, и начато досудебное расследование.

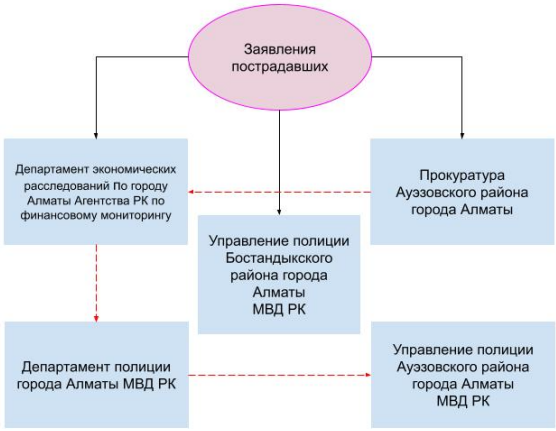


Рис. 9 Схема обращений в государственные органы

В октябре 2022 года из-за затягивания процесса расследования и бездействия следственных органов Ауэзовского района города Алматы подана жалоба в прокуратуру Ауэзовского района города Алматы. В ноябре 2022 года в своем постановлении прокуратура Ауэзовского района города Алматы отказало в удовлетворении жалобы пострадавших.

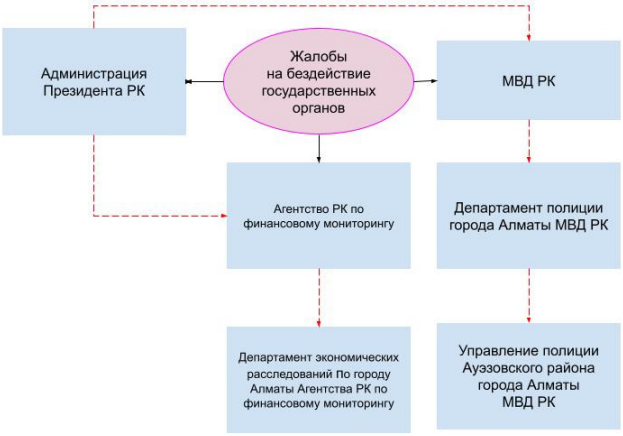


Рис. 10. Схема обращений, пострадавших на бездействие государственных органов

На откровенное бездействие правоохранительных органов в декабре 2022 году направили жалобу о деятельности холдинга Dzeta в государственное учреждение «Администрация Президента Республики Казахстан". Ответственные должностные лица перенаправили жалобы тем же непосредственным исполнителям, на которых была подана жалоба.

В том же месяце направили информацию о противоправной деятельности холдинга Dzeta в регулирующие институты финансового рынка: Республиканское государственное учреждение «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» (АРРФР), государственное учреждение «Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу» (АФМ), Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Информация осталась без внимания.

На сегодняшний день решением Прокуратуры города Алматы дело уголовного преследования передано в работу ДЭР по городу Алматы.

Официальные представители холдинга в Казахстане D и U покинули страну. Другие участники холдинга периодически посеща-

ют Республику Казахстан и принимают участие в инвестиционных форумах межправительственного уровня. Зарегистрированная ими криптобиржа работает и с граждан Республики Казахстан продолжают собирать деньги.



Рисунок 11. Схема информирования регуляторов финансового рынка цифровых активов о мошенничестве

Согласно имеющейся информации есть несколько вариантов сценариев, которые повлекли правонарушения со стороны руководителей проекта Dzeta:

● весь проект это финансовая пирамида, не имея других бизнес процессов переходит на разные уровни и перераспределяет деньги вкладчиков;

● руководители проекта в Казахстане в своих интересах превышают свои полномочия и по личной инициативе через руководство головной компании закрывают персональные кошельки вкладчиков;

● проект в Казахстане, в целом превышает их полномочия и не является частью проекта Dzeta. В то же время использует его, как прикрытие из корыстных целей.

Любой из вариантов деятельности проекта Dzeta KZ нарушает законодательство Казахстана. Проанализируем какие именно последствия будут у организаторов проекта, исполнителей, посредников, подстрекателей.

Заявления пострадавших поданы по факту размещения денег в иностранной валюте принятых с гарантированной суммой дохода. Для совершения этих транзакций юридическое лицо не имело соответствующей лицензии. Согласно законодательству Казахстана,

данное нарушение прямо указывает на возбуждение уголовного дела о незаконном предпринимательстве, незаконной банковской деятельности. В данном случае в соответствии с п.2 ст. 214 УК РК, так как совершено группой лиц в особо крупном размере.

Под фиксированный процент привлечением денег от населения могут заниматься только банки второго уровня, Национальный оператор почты, а также иные уполномоченные органы, требуется получить лицензию. Согласно пункта 3 статьи 715 ГК РК[1], иным лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности, и такие договоры признаются недействительными с момента их заключения.

В рекламных целях по проекту директор D "Компании 3" завезла в Казахстан партию ювелирных изделий, в обход таможенных процедур и сертификации. Также, без таможенных процедур и сертификации, завезены вещи премиальных брендов такие как сумки, одежда, обувь в нарушение прав официальных представителей этих марок. При передачи товаров и ювелирных изделий физическим лицам (вкладчикам), нарушались законодательства по защите прав потребителей, предпринимателей, противодействии легализации доходов, налогообложении и др.

Преступной группой совершены уголовные правонарушения в особо крупном размере в сфере экономической деятельности. Нанесен ущерб государству, так как компании не платили налоги и другие обязательные платежи в бюджет. При том, что Криптобиржа DZT через СМИ объявила, что плановый оборот составляет 200 млн долларов США в день.

В случае доказательства наличия обоснованного предпринимательского дохода и с его оборота оплаты расходов на маркетинг проекта Dzeta, следует выявить сокрытый доход юридических и физических лиц. По материалам, предоставленным следственным органам, количество вкладчиков за первый год получивших доходы с инвестиционных пакетов составило более 73 физических лиц. Согласно показаниям свидетелей, некоторые вклады доходи-

[1] Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.01.2024 г.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061.

ли до 1 млн. долл США и каждый вкладчик мог открывать неограниченное количество пакетов. Сотрудники компании рекомендовали открывать пакеты по 4 000 долл. США, а максимальный пакет составлял 16 000 долл. США. При расчете ущерба государству от проекта приняты следующие допущения, количество открытых депозитов за три года 292 депозита (73 человека * 3 года). Следует учесть, что фактически вкладов было намного больше так как финансовая пирамида растет в геометрической прогрессии. В то же время, следствие может получить информацию о получении биткоин агентами с кошелька U. Ввод и вывод денег из маркетингового плана производили через биткоин, следовательно, фактическую сумму оборота не сложно определить по адресу кошелька.

№ п/п	Наименование статьи	Инвестиционный пакет
1	Количество вкладчиков на 31.12.2020 (физических лиц)	73
2	Количество вкладчиков за четыре года (физических лиц)	292
3	Сумма инвестиционных пакетов рекомендуемых консультантами (долл. США), может быть больше 16 000 (долл. США)	4 000
4	Всего вкладов строка 4 (ст. 2 х ст. 3) (долл. США)	1 168 000
5	Годовая процентная ставка (проценты)	900%
6	полученные доходы инвесторами за три года (ст. 4 х ст. 5 х 4 года) (долл. США)	42 048 000
7	Сумма индивидуального подоходного налога удерживаемого у источника выплаты строка 7 (ст. 7 х ст. 10%) (долл. США)	4 204 800
8	Курс валюты Нацбанк РК на 28.09.2023 за 1 доллар США (тенге)	482,77
9	Индивидуального подоходного налога удерживаемого у источника выплаты (ст. 7 х ст.8) (тенге)	2 029 951 296

Таблица 4. Сокрытый по проекту Dzeta налогооблагаемый доход с физических лиц, предполагаемый ущерб государству нанесенный в виде недоимки налогов.

Согласно пункту 1 статьи 320 Налогового Кодекса РК[1] ставка индивидуального подоходного налога удерживаемого у источника выплаты исчисляется по ставке 10% с получаемого дохода. Сумма недоимки по налогам за период составила более 2 млрд тенге. Данная сумма рассчитана по начальным данным о вкладчиках, без учета фактических данных вкладчиков финансовой пирамиды. Получается, фактическая сумма нанесенного ущерба государству будет в разы больше.

В налоговых декларациях Компании 3, Компании 4 заведомо искажены данные о доходах и расходах, тем самым умышленно скрыты объекты налогообложения. В данном примере не указан доход Компании 3 и Компании 4, зарплаты сотрудников, доходы вкладчиков. Мера наказания установлена п. 3 ст. 245 УК РК[2].

В середине декабря 2022 года, с целью ухода от ответственности перед вкладчиками Компания 3, которая в составе холдинга собирала у граждан деньги, благополучно закрыто. Это при том, что велось уголовное и гражданское дело в отношении данного юридического лица. Гражданский процесс в отношении Компании 3 был прекращен в соответствии с п.8 ст.277 ГПК РК[3]. Суд прекращает производство по делу, если организация, выступающая стороной по делу, ликвидирована с прекращением ее деятельности и отсутствием правопреемников. Правопреемником Компании 3 стала Компания 4, размещена информация о переводе кошельков холдинга на криптобиржу Компании 4 с декабря 2021 года, данный факт подтверждается показаниями свидетелей. Сокрытие имуще-

[1] Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.09.2024 г.)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637

[2] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.05.2023 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

[3] Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2024 г.)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053&pos=5;-60#pos=5;-60

ственных обязательств, уничтожение, фальсификация бухгалтерской и учетной документации, отражающих экономическую деятельность, были совершены учредителем и должностным лицом. Это привело к неплатежеспособности Компании 3, при этом нанесен крупный ущерб вкладчикам. Для нефинансовых организаций мера наказания установлена п.1 ст. 239 УК РК[1]. В нашем случае Компания 3, Компания 4 занималась незаконной финансовой деятельностью, мера наказания действий должностных установлена п. 2 ст 239 УК РК[2].

При отсутствии доказательств о предпринимательской деятельности проект Dzeta соответствует признакам финансовой пирамиды. Рассмотрим характеристики, которые используют АРРФР для идентификации и анализа таких схем[3].

По вкладам доход составлял 900% годовых в долларах США, что является нереально выше рыночных предложений. Система привлечения новых участников предусматривает высокий ретро бонус, с выплатой от вкладов других привлеченных клиентов до 36%. Отсутствие лицензий на осуществление финансовой деятельности. Нет достоверной информации о реальной инвестиционной деятельности Dzeta, доходы вкладчиков зависят от средств новых инвесторов для выплаты старшим участникам. Руководство Компаний 1,2,3 и 4 не представило документы о полномочиях в проекте Dzeta. Офис Компании 3 в Казахстане номинальный, по месту проживания директора D. Договора вкладов не выдавались, либо по требованию вкладчика заключали без гарантий дохода и раскрытия информации о возможных рисках инвестора. Регистрация головной Компании 5 холдинга в оффшорной юрисдикции (Британские Вирджинские

[1] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.05.2023 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

[2] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.05.2023 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

[3] Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка. Основные признаки финансовой пирамиды, 17.06.2024 https://www.gov.kz/situations/236/679?lang=ru

острова). Договор Компании 4 содержал конкретную ставку вклада 900% годовых в долл. США, при этом у компании отсутствовала лицензия на осуществление такой деятельности.

Организаторы финансовой пирамиды Dzeta скрывают истинную природу своей деятельности. Преступная группа работает по принципу «пирамиды» с вовлечением большого количества людей. Часть участников потеряла вложенные деньги. Маркетинговая схема после невыплаты доходов, сменила стратегию на следующий этап: путем размещения токена на криптобиржах с общим объемом в 500 млн. долл. США. Для привлечения большего количества участников в проект, маркетинг перешел на международный уровень с такими же обещаниями выплат с высоким процентом доходности.

Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой является уголовным правонарушением с мерой наказания установленной статьей 217 УК РК[1].

В данном проекте правонарушение совершено группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с привлечением денег в крупном размере. Мера наказания установлена п. 2 ст. 217 УК РК[2]. Проект Dzeta привлекала деньги в особо крупном размере согласно п. 3 ст. 217 УК РК[3] предусмотрена мера наказания. Согласно примечанию к статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан, лица, кроме организаторов, которые добровольно заявили о своем пособничестве в создании или управлении финансовой (инвестиционной) пирамидой и активно содействовали раскрытию или пресечению её деятельности, освобождаются от уголовной ответственности. Однако это освобождение действует только в том случае, если их действия не содержат состава другого преступления.

[1] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.05.2023 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

[2] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.05.2023 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

[3] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.05.2023 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

В целях рекламы и продвижения проекта Dzeta привлечены партнеры, сотрудники которых прямо или косвенно привлекали инвесторов. Данные действия подпадают под определение ст. 217-1 УК РК[1].

По вышеперечисленным статьям УК РК предусмотрены меры наказания в виде штрафов, также предусмотрено ограничение или лишение свободы. Лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок или бессрочно. При этом добровольная уплата задолженности не освобождает преступную группу от уголовной ответственности.

В случае, если рекламная деятельность не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 150 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Установлен штраф от ста пятидесяти до шестисот месячных расчетных показателей, с приостановлением выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации на срок до трех месяцев.

Ранее такие проекты вели рекламу в социальных сетях, в том числе через блогеров и публичных людей с большой аудиторией. В виду того, что законодательством РК запрещена реклама в СМИ пп.6 п.1 ст.13 Закона о рекламе[2].

10 июля 2023 года подписан Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе»[3]. Закон и другие нормативные акты регулирует общественные отношения, связанные с онлайн-платформами, функционирующими на территории Республики Казахстан, а также общественные отношения, возникающие в процессе производ-

[1] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.05.2023 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

[2] Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508-II «О рекламе». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000508_

[3] Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» 10 июля 2023 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.akorda.kz/ru/glavoy-gosudarstva-podpisan-zakon-respubliki-kazahstan-ob-onlayn-platformah-i-onlayn-reklame-106544

ства, размещения, распространения и хранения онлайн-рекламы. В Административный кодекс вводят ст. 456-2 «Размещение, распространение ложной информации». Согласно данной статье установлен штраф от 20 до 220 МРП.

На текущий момент следователем ДЭР приостановлены сроки расследования по данному делу, в связи с отсутствием TD, P, D и U на территории Казахстана. В то же время другие участники и исполнители холдинга находятся на территории Казахстана, и продолжают работать через компании в общей юрисдикции и МФЦА. По гражданскому суду, частный судебный исполнитель (ЧСИ) не предпринимает действия по реализации имущества из-за того, что директор D покинула территорию Казахстана. Следователь ДЭР не передает уже готовые материалы в суд в связи с чем, нет возможности арестовать имущество по уголовному преступлению.

Недобросовестные проекты быстро перестраиваются с переходом на международный уровень. В связи с чем, увеличивается рост транснациональных нарушений законодательств о защите прав потребителей, противодействии легализации доходов, коррупции, налогообложении и т.д. Создается недобросовестная конкуренция на рынке, что увеличивает риски для честных предпринимателей и затрудняет развитие цифровой экономики в целом.

На каждом этапе вышеизложенного конкретного примера можно увидеть, развитие и увеличение оборота денежных средств недобросовестного проекта по причине бездействия:

- правоохранительных органов, с формальным подходом, затягиванием и постепенным закрытием уголовного, гражданского дела;
- регуляторов рынка, на осуществление деятельности компаниями без лицензий, уклонения от уплаты налогов;
- МФЦА, на противоправные деяния холдинга в рамках правовой юрисдикции международного финансового центра.

Правоохранительные и регуляторные органы не принимают во внимание значимость публичных интересов государства в размере сокрытых налогооблагаемых оборотов и неуплаченных налогов. Как показывает пример, при заявлении шести лиц

заинтересованные государственные органы должным образом не ведут рассмотрение дела. При том, что выплаченные (сокрытые) доходы в разы больше.

Налоговый комитет РК обладает обширными базами данных и аналитическими инструментами по клиентам. Для повышения эффективности расследований предлагается расширить его полномочия и ответственность. Это позволит оптимизировать следственные мероприятия и, в конечном итоге, обеспечить финансовое возмещение ущерба государству и пострадавшим лицам.

Большинство пострадавших не обращаются в правоохранительные органы по причине высокой степени коррумпированности и бюрократии государственного управления и судебной системы. Этот факт подрывает доверие населения к правоохранительным органам, правосудию.

Юристы, эксперты оказывающие профессиональные услуги преступникам заведомо являются соучастниками их преступлений. Таких посредников труднее всего обнаружить, поскольку они знают, как обойти обвинение в противоправных действиях. Посредники не пытаются проверить обоснование сделок. Такое халатное отношение происходит вследствие алчности, некомпетентности. Установив прочные коррумпированные отношения с государственными органами, эти посредники будут иметь возможность избегать контроля. Одни и те же посредники часто фигурируют в делах, связанных с экономическими преступлениями. Посредники будут продолжать оставаться слабым звеном в цепи противодействия борьбы с транснациональными преступными организациями.

Исследование показывает, что преступным проектам помогают процветать и позволяют действовать безнаказанно - коррумпированные государственные чиновники, правоохранительные органы, судьи.

Коррупцию трудно искоренить потому, что не все страдают от нее в равной степени. Общество страдает от неэффективности или отсутствия государственных услуг. Преступная группа извлекает выгоду из коррумпированного статус-кво посредством взяток. Ког-

да коррупция носит системный характер, государственные ресурсы постоянно отвлекаются от проектов, политики и услуг, которые служат общему благу и приносят пользу обществу в целом, в пользу конкретных групп и интересов.

Таким образом, коррупция создает условия, в которых вероятность возникновения конфликтов возрастает, поскольку она способствует расколу между различными группами и подрывает верховенство закона. Например, высокий уровень коррупции в правоохранительных органах приводит к тому, что граждане не доверяют ей, в результате чего общественность сообщает о меньшем количестве преступлений и снижается готовность помогать органам в борьбе с преступностью. Таким образом, коррупция может привести к повышению уровня преступности и снижению раскрываемости преступлений. Коррупция является одним из основных факторов, способствующих организованной преступности.

На текущем этапе Казахстанское законодательство не соответствует интересам бизнеса в сфере цифровых активов. Разрешенная цифровая площадка не отвечает современным требованиям и масштабам инновационных проектов. В этих существующих ограничительных и запретительных мерах регуляторов, предприниматели вынуждены работать с преступными организациями и коррумпированными чиновниками. В связи с чем, увеличился рост нарушений законодательства о защите прав потребителей, противодействии легализации доходов, коррупции, налогообложении и т.д. Инновационные проекты переходят в теневую экономику, создается недобросовестная конкуренция на рынке, что увеличивает риски для честных предпринимателей и затрудняет развитие цифровой экономики в целом, наблюдается рост коммерческого мошенничества.

В Казахстане существуют различные нормативные акты, которые регулируют ответственность должностных лиц за бездействие или ненадлежащее исполнение их обязанностей. Конституция[1] устанавливает основные принципы деятельности органов

[1] Конституция Республики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.

власти и их ответственность перед гражданами. Уголовный кодекс Республики Казахстан[1] определяет преступления, связанные с злоупотреблением полномочиями, коррупцией и другими действиями, связанными с выполнением должностных обязанностей. В свою очередь, Административный кодекс[2] предусматривает административные наказания для должностных лиц, которые нарушают свои служебные обязанности, регулируя менее тяжкие правонарушения. Законодательство о государственной службе - включает в себя нормы, регулирующие обязанности и ответственность государственных служащих.

Согласно статье 18 Закона о противодействии коррупции[3] к субъектам, ответственным за борьбу с коррупцией, относятся Агентство по борьбе с коррупцией, другие правоохранительные органы и все иные государственные органы, квазигосударственные образования, общественные объединения, физические и юридические лица.

В соответствии со статьей 32(6) УПК[4], уголовные преступления, связанные с коррупцией, по статьям 361-371 УК подлежат публичному преследованию, т.е. уголовное преследование по делам о таких правонарушениях должно быть возбуждено в силу занимаемой должности, независимо от того, поступали ли какие-либо жалобы.

Законом от 4 мая 2008 года N 31-IV, Казахстан ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции и участвует в антикоррупционной сети Организации экономиче-

[1] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.05.2023 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

[2] Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2024 г.)
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350

[3] Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2024 г.)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852

[4] Закон Республики Казахстан О противодействии коррупции (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.09.2024 г.)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33478302

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) для стран Восточной Европы и Центральной Азии (ОЭСР/АКС) с 2004 года[1]. В настоящее время показатель Казахстана в Индексе восприятия коррупции (CPI) Transparency International занимает 93-е место из 180 стран[2].

Следует отметить, что Казахстан не подписал Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS 173), Дополнительный протокол к ней (ETS 191) и Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS 174)[3,4,5].

"В связи с этим общественный протест, в январе 2022 г., указал на некоторые принципиальные проблемы в Казахстане, а именно, на неравномерное распределение власти между ветвями власти (с преобладанием исполнительной власти и широтой полномочий президента), коррупция, усиление влияния ограниченных элитных групп, слабое гражданское общество и необходимость большей подотчетности правительства перед гражданами"[6].

В.Н. Кудрявцев отмечает, что «основными признаками преступного бездействия (как и действия) являются его общественная опасность и обусловленная ею противоправность, которые рассма-

[1] GOV.KZ. Международное сотрудничество. 27 февраля 2020 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/apk-tks/press/article/details/5779?lang=ru (дата обращения: 04.04.2024).

[2] Казахстана в Индексе восприятия коррупции (CPI) Transparency International. [Электронный ресурс]. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/kaz (дата обращения: 04.04.2024).

[3] Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS 173). [Электронный ресурс]. URL: https://rm.coe.int/168007f58c (дата обращения: 04.04.2024).

[4] Дополнительный протокол к Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS 191). [Электронный ресурс]. URL: https://rm.coe.int/168008373c (дата обращения: 04.04.2024).

[5] Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS 174). [Электронный ресурс]. URL: https://rm.coe.int/168007f58d (дата обращения: 04.04.2024)

[6] Отчет об оценке по Казахстану. Принято ГРЕКО на 90-м пленарном заседании (Страсбург, 21–25 марта 2022 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://rm.coe.int/grecoeval1-2rep-2021-1-final-rus-evaluation-report-kazakhstan-public/1680a6e774 (дата обращения: 04.04.2024).

триваются в конкретных обстоятельствах места, времени и обстановки совершения преступления»[1].

В рамках анализа недобросовестного проекта, в целях исследованного международного опыта, стоит отметить миссию, что согласно Американская система налогообложения подлежат все доходы, включая доходы, полученные незаконным путем. Служба уголовных расследований (CI) служит гражданам США, расследуя потенциальные уголовные нарушения Налогового кодекса и связанные с ними финансовые преступления таким образом, чтобы способствовать укреплению доверия к налоговой системе и соблюдению закона[2].

Уровень обвинительных приговоров в уголовных расследованиях является одним из самых высоких в федеральных правоохранительных органах. Суды выносят суровые приговоры к тюремному заключению и осужденные должны платить налоги и штрафы.

Для улучшения ситуации с правовым регулированием в сфере производства и обращения цифровых активов, а также борьбы с коммерческим мошенничеством в Республике Казахстан, необходимо предпринять ряд шагов. Рассмотрим ключевые предложения на основе существующих исследований и публикаций.

Предлагаем создать специализированный уполномоченный орган в сфере цифровых активов. Данный орган будет заниматься разработкой нормативно-правовых актов в цифровой сфере, а также будет регулятором в указанной области и осуществлять досудебное расследование по правонарушениям, связанным с использованием цифровых активов.

Уполномоченный орган будет действовать в качестве регулятора. Среди прочих функций, выявлять и смягчать проблемы, связанные с системным риском, возникающим в отдельных классах активов, а также межрыночные риски, возникающие из-за взаимосвязи между системно значимыми финансовыми учреждения-

[1] Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Юрид. лит., 1960. - С. 243. [Электронный ресурс]. URL: https://pvlast.ru/archive/index.337.php (дата обращения: 04.04.2024).

[2] IRS. Criminal Investigation. [Электронный ресурс]. URL: https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation (дата обращения: 04.04.2024).

ми. Этот орган должен включать в себя квалифицированных экспертов и заниматься обсуждением системных проблем в научном сообществе. Такая инициатива позволит сформировать эффективную платформу для разработки и принятия инновационных решений в области правового регулирования цифровых активов.

Для комплексной проверки инновационных проектов необходимо сотрудничать с научным сообществом, в том числе применять мировой опыт, для этого нужна инфраструктурная поддержка. В случае выявления коммерческого мошенничества, правоохранительным органам на постоянной основе необходимо привлекать ученых и экспертов к проведению судебных экспертиз.

Учитывая трансграничный характер цифровых активов, Республике Казахстан следует активизировать сотрудничество с международными организациями и законодательными органами других стран. Это позволит обменяться опытом, найти эффективные практики противодействия мошенничеству и сформировать единую политику в области регулирования цифровых активов. Эти предложения направлены на создание эффективной и сбалансированной системы правового регулирования цифровых активов в Республике Казахстан, а также на усиление мер по борьбе с коммерческим мошенничеством в этой сфере.

В докладе Национального совета по разведке США (англ. National Intelligence Council, сокращённо англ. NIC) “Глобальные тенденции 2040: более конкурентный мир” («Global Trends 2040: A More Contested World»)[1] проведен всесторонний анализ ключевых мировых тенденций, которые будут формировать стратегическую обстановку на ближайшие два десятилетия. По мнению специалистов мир станет более конфликтным, а конкуренция за ресурсы, влияние и власть усилится на всех уровнях — от внутригосударственных до международных. Несмотря на развитие технологий и

[1] Организация Объединенных Наций, Подготовлено Секретариатом ЮНСИТРАЛ, Отчет Распознавание и предотвращение коммерческого мошенничества. Показатели коммерческого мошенничества, США, Нью-Йорк, 2013 год, стр. 5. [Электронный ресурс]. URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/recognizing-and-preventing-commercial-fraud-r.pdf

глобализации экономик, приводит к усилению фрагментации, на уровне государств и международной арене. Информационные барьеры, политическая поляризация и усиление национализма способствуют разрыву между различными слоями общества.

Эти вызовы служат основой для развития цифровой трансформации государственного управления. Так, демографические сдвиги замедлят экономическое развитие, а перенаселение сдвинется из Китая в Африку. По прогнозам, к 2040 году население планеты увеличится на 1,4 миллиарда человек, достигнув отметки в 9,2 миллиарда. Одновременно старение населения в развитых странах и Китае приведет к замедлению экономического роста. По данным документа, более 270 миллионов человек в 2020 году проживали за пределами своих стран происхождения, что создает дополнительные вызовы для экономик как принимающих стран, так и стран, откуда мигрируют люди.

Управление климатическими рисками также остается проблемой: наводнения и землетрясения в Казахстане привели к многочисленным жертвам, что демонстрирует необходимость улучшения государственных мер. Ожидается, что к 2030-м годам частота экстремальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения и ураганы, значительно возрастет, что нанесет непропорционально большой ущерб развивающимся странам. Эти факторы усиливают уже существующие риски для продовольственной и водной безопасности, что в свою очередь может привести к еще большему росту миграции и конфликтов за ресурсы.

Прогнозирование на основе статистических и исторических данных, вкупе с цифровизацией управления, может существенно повысить эффективность реагирования. Этот анализ подчеркивает важность внедрения цифровых технологий, что раскрыто в первом разделе главы — «Правовые аспекты внедрения цифровых технологий в государственное управление», где описаны ключевые предпосылки их интеграции.

Традиционная концепция владения цифровыми данными, информацией и активами основывается на исключительном контроле в цифровом реестре, что предполагает соответствующие сред-

ства правовой защиты. Специфика прав и обязанностей субъектов будет различаться в зависимости от деталей взаимодействий в конкретном случае. Проведенный анализ показал необходимость разработки более актуальных методик идентификации цифровых активов, обеспечивающих более объективное представление этих активов для пользователей. Важно создать детальную методику, способную корректно отражать существующие цифровые активы. Таксономия должна пересматриваться на постоянной основе, в связи с развитием новых технологий.

Главная цель мирового сообщества – это ликвидация бедности, в то же время наращивание экономического роста и решение социальных, экологических вопросов. Открытость, прозрачность и уважение прав человека играют важную роль в устойчивом развитии мира. Цифровая трансформация поможет построить более справедливое пространство, где каждый будет услышан и сможет принимать решения в важных для общества вопросах. Блокчейн технологии облегчают выявление недобросовестных участников, так как транзакции публично и постоянно регистрируются[1]. Однако в случае хранения информации в децентрализованной базе и ее обработки сразу в разных юрисдикциях, требуется согласованное международное правовое регулирование.

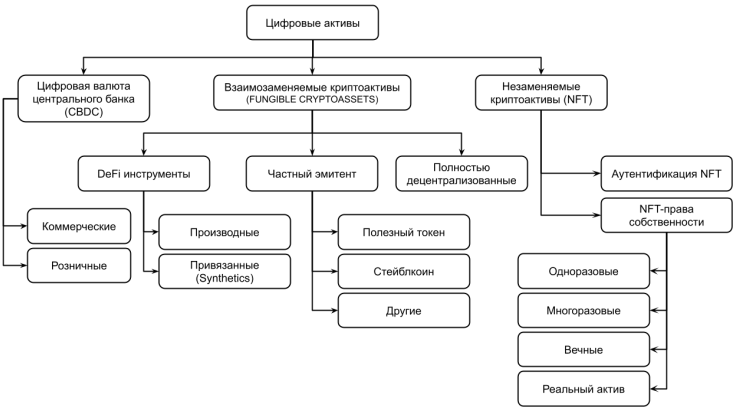
В рамках регулирования использования больших данных, алгоритмов обработки данных с применением искусственного интеллекта, Интернета вещей и других цифровых технологий, необходимо установить строгие меры для предотвращения “цифровой слежки”, скрытого сбора персональных и чувствительных данных, манипуляции гражданами, а также распространения “избирательной” или недостоверной информации.

Для обеспечения соблюдения данных мер, предлагается ввести Конституционный закон “О цифровой территории Республики

[1] Романенко С.В. Вопросы регулирования правоотношений в сфере производства и обращения цифровых активов, противодействия коммерческому мошенничеству. Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Заң сериясы. №2 (106). 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/2864 25.04.2024.

Казахстан". Согласно этого конституционного закона, деятельность лица – владельца информационного ресурса, осуществленная на территории республики, должна подпадать под действие казахстанского права. Определение "цифровой территории" должно включать критерии, которые четко устанавливают, при каких условиях деятельность, связанная с обработкой и распространением данных, считается осуществленной в юрисдикции Республики Казахстан. Необходимо идентифицировать все данные для возможности проведения правового регулирования и защиты цифровых прав граждан. Деятельность нерезидента считается осуществленной на цифровой территории Казахстана при соблюдении количественного и функционального критерия. Количественный критерий — это доступ к информационному ресурсу в течение суток пользователей, находящихся на территории Казахстана. Функциональный критерий — это наличие на ресурсе информации на государственном языке и/или иных языках народов Казахстана.

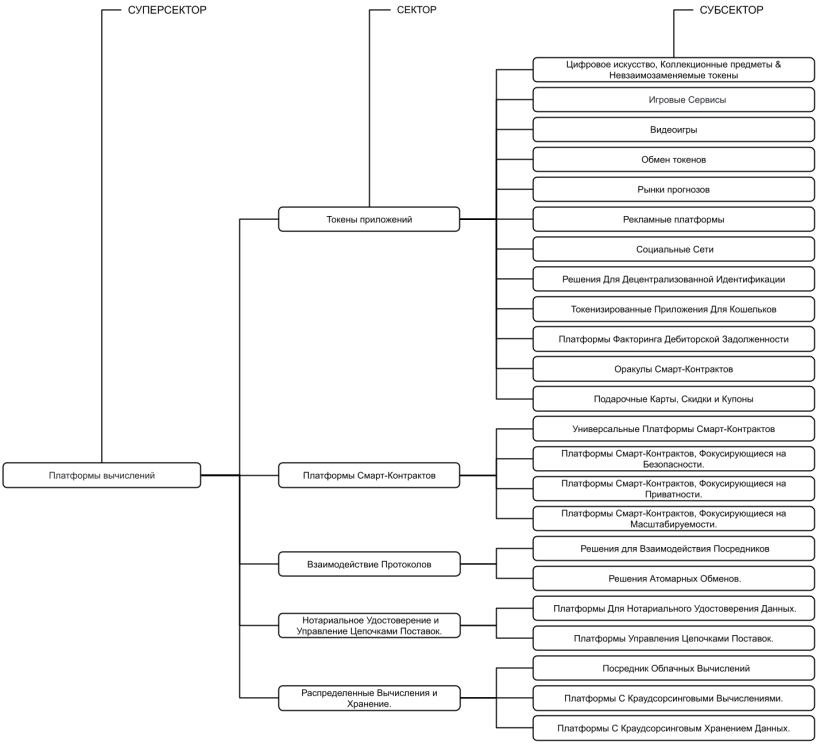
Приложение 1



"Таксономия для классификации цифровых активов" Стейси Феррис, CPA[1].

[1] Ferris, Stacey, CPA . A taxonomy for classifying digital assets. Journal of Accountancy. 2023, July 1 URL: https://www.journalofaccountancy.com/issues/2023/jul/a-taxonomy-for-classifying-digital-assets.html.

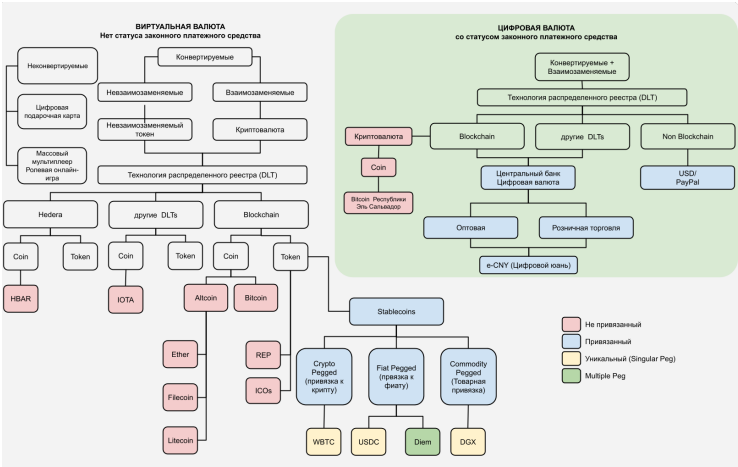
Приложение 2



Система таксономии цифровых активов (DATS) глобальной инвестиционно-консалтинговой компании Wilshire Advisors LLC. (США)[1].

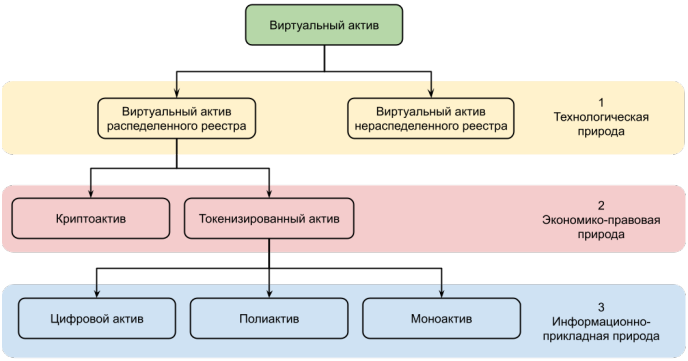
[1] Digital Asset Taxonomy System (DATS) Methodology . Wilshire Advisors LLC. December 2023, URL: https://assets.website-files.com/64fb375e1ab9b8856c8102ee/6570e0baec03ac1083944ea6_2023-Digital-Asset-Taxonomy-System-DATS%20Methodology%2012-2023.pdf.

Приложение 3



Таксономия цифровых активов. Институт Милкена из США (Milken Institute)[1].

Приложение 4



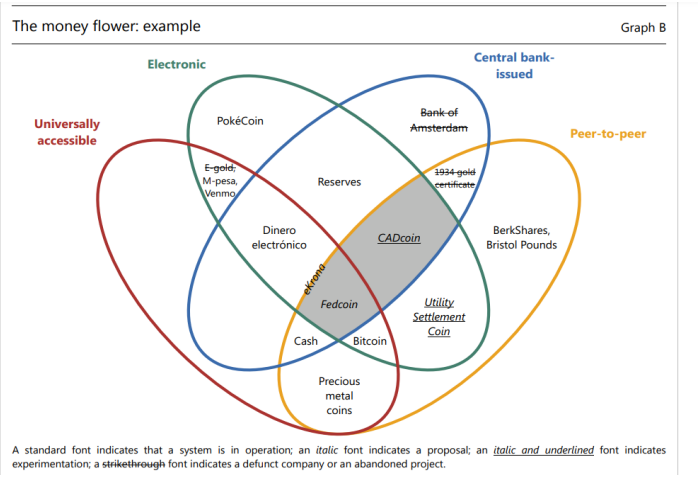
Графическое отображение классификации виртуальных активов на основании комплексности их природы.

Источник: Кудь А.А. Комплексная классификация виртуальных активов[2].

[1] Kate Goldman and Arnav Kumar . A Taxonomy of Digital Assets. Milken Institute. 2021. URL: https://milkeninstitute.org/sites/default/files/2021-10/A%20Taxonomy%20of%20Digital%20Assets.pdf.

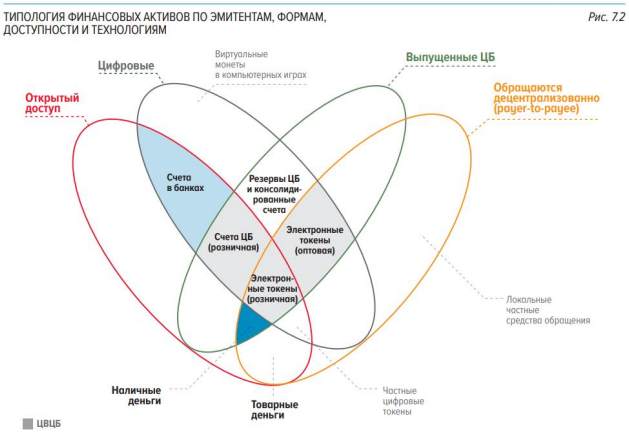
[2] Кудь А.А. Comprehensive Classification of Virtual Assets. International Journal of Education and Science, ISSN 2618-0553 (Print), ISSN 2618-0561 (Online), DOI: 10.26697/ijes. Published: 25.12.2021. URL: https://culturehealth.org/ijes_archive/ijes.2021.3.6.pdf.

Приложение 5



Криптовалюты Источник: Central Bank Ежеквартальный обзор BIS, сентябрь 2017 г.

https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=932001119069126121021125017089113113046076048031004017071001064123027018102101001030124002121124043057052124125018101111002082106061094046072004087110116095066113095042050095007119105026007108125095000084107092120010080028105112081095108028007073106065&EXT=pdf&INDEX=TRUE



ТИПОЛОГИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПО ЭМИТЕНТАМ, ФОРМАМ, ДОСТУПНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯМ.

Источник: Цифровой рубль. Октябрь 2020 года

URL: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultat